



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Exercício 2024

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Unidade Auditada: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Município/UF: Brasília/DF

Relatório de Avaliação: 1687689

Missão

Promover a integridade e o enfrentamento da corrupção de modo que o governo federal possa entregar políticas e serviços públicos efetivos.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Trata-se de auditoria financeira integrada com auditoria de conformidade relativa ao exercício de 2024 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Tendo como escopo o Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais da Unidade, foram avaliados aspectos contábeis e de conformidade relacionados a suas ações mais significativas em termos de valor e relevância social, como os programas do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego, além das transferências de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Sob a perspectiva financeira, a auditoria visa atestar se os saldos contábeis selecionados estão livres de distorções relevantes. Em relação à conformidade, o objetivo é avaliar a atuação dos gestores em relação a leis, regulamentos e princípios aplicáveis.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

O Ministério do Trabalho e Emprego, como Órgão Superior, consta no Anexo I da Portaria TCU nº 52/2024 como Unidade Prestadora de Contas (UPC) que deve ter o processo de prestação de contas referente ao exercício 2024 formalizado para julgamento dos responsáveis, pelo TCU, tendo a CGU como instituição certificadora.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

A auditoria identificou distorções em saldos contábeis do MTE, como a superavaliação de passivos do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial e registros inadequados de provisões.

Também foram identificadas falhas em lançamentos contábeis relacionados a obrigações originadas de exercícios anteriores, afetando indevidamente o resultado patrimonial do exercício 2024.

Adicionalmente, os testes de auditoria incluíram a análise atualizada de situações apontadas pela CGU em auditorias anteriores, incluindo o controle exercido pelo MTE sobre as aplicações de recursos do FAT pelo BNDES, a necessidade de inclusão dos Depósitos Especiais no Orçamento Geral da União e a alteração na rotina de execução orçamentária do Abono Salarial.

Em consequência do resultado das análises, foram emitidas recomendações voltadas à adequação de rotinas de contabilização de obrigações relacionadas ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial, à qualificação das informações publicadas em Notas Explicativas e ao aprimoramento dos controles em relação à aplicação dos recursos do FAT.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AAC	Auditoria Anual de Contas
ASPP	Sistema do Abono Salarial
BB	Banco do Brasil
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BP	Balanço Patrimonial
CAIXA	Caixa Econômica Federal
CGCC	Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CGRFAT	Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador
CGSAP	Coordenação-Geral do Seguro Desemprego, Abono Salarial e Identificação Profissional
CGU	Controladoria-Geral da União
CODEFAT	Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador
Dataprev	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DN	Decisão Normativa
DVP	Demonstração das Variações Patrimoniais
eSocial	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IN	Instrução Normativa
IPCA	Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
LOA	Lei Orçamentária Anual
MCASP	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público
MTE	Ministério do Trabalho e Emprego
NBC TSP	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
OGU	Orçamento Geral da União
Pasep	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
PDE	Programações de aplicação de Depósitos Especiais
PGFN	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
PIS	Programa de Integração Social
PL	Patrimônio Líquido
RAIS	Relação Anual de Informações Sociais
RP	Restos a pagar
RPV	Requisição de Pequeno Valor
SAEP	Sistema de Acompanhamento da Execução das Aplicações Financeiras do FAT
SD	Seguro-Desemprego
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
Selic	Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
SFC	Secretaria Federal de Controle Interno
Siafi	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

SIGFAT	Sistema Integrado de Gestão do FAT
SOF	Secretaria de Orçamento Federal
STN	Secretaria do Tesouro Nacional
TCU	Tribunal de Contas da União
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicações
UPC	Unidade Prestadora de Contas
VPA	Variação Patrimonial Aumentativa
VPD	Variação Patrimonial Diminutiva

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. RESULTADOS DOS EXAMES	9
2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O OBJETO AUDITADO	9
2.2. DISTORÇÕES CORRIGIDAS	11
2.2.1. Correção de lançamentos contábeis referentes a provisões para o Abono Salarial de exercícios anteriores.	12
2.3. DISTORÇÕES NÃO CORRIGIDAS DE VALOR	13
2.3.1. Manutenção indevida de parte do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego.	13
2.3.2. Registros de provisões relacionadas a pagamentos decorrentes de recursos administrativos e de sentenças judiciais em desacordo com os normativos aplicáveis.	14
2.3.3. Apropriação no Resultado Patrimonial de 2024 de provisões para o Abono Salarial referentes a fatos geradores ocorridos em 2023.	17
2.3.4. Ausência de lançamentos de Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício 2024 relativas a reversões de provisões do Abono Salarial de 2022.	19
2.3.5. Manutenção indevida de saldo do passivo referente às obrigações do Abono Salarial em dezembro de 2024.	21
2.4. DISTORÇÕES NÃO CORRIGIDAS DE CLASSIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO	23
2.4.1. Ausência de informações relevantes em Notas Explicativas.	23
2.5. INCONFORMIDADES DAS TRANSAÇÕES SUBJACENTES	24
2.5.1. Divergência entre resolução do CODEFAT e o contrato celebrado pelo MTE com a Caixa Econômica Federal acerca do prazo para a devolução do saldo de recursos na conta-suprimento do Abono Salarial.	24
2.5.2. Fragilidade nos controles das remunerações do FAT Constitucional e dos Depósitos Especiais, e limitação do recebimento dos dados analíticos dos contratos.	24
3. SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS ANTERIORMENTE PELA CGU	26
4. RECOMENDAÇÕES	32
5. CONCLUSÃO	33
6. ANEXOS	35
I – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES A AAC FINANCEIRAS DO FAT (EXERCÍCIOS 2019 A 2021) EM MONITORAMENTO DURANTE 2024	35
II – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	37

1. INTRODUÇÃO

Trata-se da Auditoria Anual de Contas (AAC) referente ao exercício 2024 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) como Órgão Superior, o que abrange, além das unidades da Administração Direta do Ministério, as unidades vinculadas que integram os balanços consolidados do órgão. A presente auditoria deriva de determinações legais do Tribunal de Contas da União consignadas na Instrução Normativa (IN) nº 84/2020 e na Decisão Normativa (DN) nº 198/2022.

Em termos orçamentários, a dotação total do MTE em 2024 era de R\$ 116,3 bilhões, tendo sido liquidados R\$ 112 bilhões no período. Do orçamento total do MTE, 95% se referem a programas e ações do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), principalmente o Seguro-Desemprego (Ação 00H4), o Abono Salarial (Ação 0581) e o Financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico a Cargo do BNDES (Ação 0158). Juntas, essas três ações correspondem a 94,3% do orçamento do MTE.

Nessa mesma linha, as contas contábeis do MTE são representadas majoritariamente por transações relacionadas ao FAT. O Balanço Patrimonial (BP) do MTE em 31.12.2024 indicava um Ativo Total na ordem de R\$ 544 bilhões, onde R\$ 443,9 bilhões são referentes a créditos a receber de empréstimos e financiamentos concedidos e R\$ 60,3 bilhões são contabilizados como equivalentes de caixa, sendo que ambas as rubricas representam aplicações realizadas pelo BNDES no âmbito do FAT Constitucional, dos Depósitos Especiais e de Aplicações Extra Mercado. Em relação ao Passivo Exigível do MTE, que totalizava R\$ 75,2 bilhões em 31.12.2024, eram R\$ 75,1 bilhões referentes a obrigações assumidas pelo MTE em relação ao Abono Salarial e ao Seguro-Desemprego.

No que diz respeito às variações patrimoniais contabilizadas no exercício, foram R\$ 493 bilhões de variações patrimoniais aumentativas (VPA) e R\$ 445 bilhões de variações patrimoniais diminutivas (VPD), incorrendo em um resultado patrimonial positivo na ordem de R\$ 48 bilhões em 2024. Tal como ocorre em relação às contas orçamentárias e patrimoniais, a maior parte dessas transações diz respeito às ações do FAT.

Como resultado da etapa de planejamento da presente auditoria e em consonância com o art. 13 da IN nº 84/2020 e demais referenciais técnicos correlatos que estabelecem que o escopo da auditoria integrada financeira e de conformidade deve ser definido a partir de critérios de materialidade, de riscos e de sensibilidade das operações, foi estabelecido que os procedimentos de auditoria seriam relativos às transações relacionadas ao FAT.

No processo de seleção das contas contábeis auditadas, foram excluídas aquelas que se referem a transações entre órgãos integrantes do Orçamento Geral da União (OGU), as contas de Patrimônio Líquido (PL) e aquelas referentes à arrecadação de tributos que, apesar de afetarem os balanços do MTE, consistem em ações sob responsabilidade de outros órgãos federais. Nesse contexto, foram selecionadas 30 contas contábeis (entre Ativo, Passivo, VPA e VPD) que refletem transações sobre o Abono Salarial, o Seguro-Desemprego, o FAT Constitucional e os Depósitos Especiais.

Importante ressaltar que, apesar do escopo circunscrito a programas e ações do FAT, a presente auditoria se refere à Unidade Prestadora de Contas (UPC) do Ministério do Trabalho

e Emprego, conforme Anexo I da Portaria TCU nº 52/2024, sem prejuízo da prestação de contas específica do FAT indicada no Anexo II da mesma Portaria.

Nesse contexto, foram definidas as duas questões de auditoria a seguir:

1 - Os saldos das contas contábeis selecionadas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) referentes exercício de 2024 refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial da entidade, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas ao setor público?

2 - As atividades, operações ou transações e atos de gestão relevantes subjacentes às demonstrações contábeis estão em conformidade, em todos os aspectos relevantes, com as leis e regulamentos aplicáveis e com os princípios de administração pública que regem a gestão financeira responsável e a conduta de agentes públicos?

Como desdobramento dessas questões de auditoria, foram identificados e analisados 26 riscos relacionados às transações que compõem o escopo (Seguro-Desemprego, Abono Salarial, FAT Constitucional e Depósitos Especiais), que resultaram na execução de procedimentos de auditoria. Cabe ressaltar que, com relação ao FAT Constitucional e aos Depósitos Especiais, os procedimentos de auditoria se restringiram a verificar se foram implementados pelo MTE controles para validação da remuneração e acompanhamento da aplicação dos recursos, e não foram aplicados testes sobre a adequação dos saldos das respectivas contas contábeis e a conformidade das transações subjacentes.

O presente relatório contém as distorções relevantes identificadas na execução desses procedimentos, visando a emissão de opinião em relação às questões supracitadas.

Além desta parte introdutória, o relatório é composto por uma parte referente aos resultados dos exames realizados, na qual consta uma contextualização sobre os programas auditados, seguida pelos achados de auditoria, agrupados por distorções segregadas de acordo com suas origens e seus impactos nos demonstrativos contábeis do MTE, e por inconformidades das transações subjacentes. Em seguida, consta uma parte referente a recomendações emitidas pela CGU em auditorias anuais de contas de exercícios anteriores e que estavam pendentes de atendimento durante o exercício 2024. Na quarta parte do relatório constam as recomendações voltadas a corrigir falhas e distorções identificadas na presente auditoria, seguida da conclusão com a emissão de opinião acerca das questões de auditoria definidas.

2. RESULTADOS DOS EXAMES

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O OBJETO AUDITADO

Com o objetivo de conferir maior objetividade aos achados de auditoria constantes neste relatório, seguem informações sobre cada tema que compõe o escopo, destacando-se seus aspectos financeiros e orçamentários.

Abono Salarial

O Abono Salarial foi instituído pelo § 3º do Art. 239 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) e consiste em um benefício anual no valor máximo de um salário-mínimo destinado aos empregados com remuneração média mensal de até dois salários-mínimos paga por empregadores que contribuam para o Programa de Integração Social (PIS) ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

A regulamentação do Abono Salarial foi realizada por meio do Art. 9º da Lei nº 7.998, de 11.01.1990, o qual definiu que o valor a ser pago é o salário-mínimo vigente na data do pagamento, dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base¹. Adicionalmente, incluiu os requisitos de o empregado ter trabalhado no ano-base pelo menos trinta dias, consecutivos ou não, e de estar cadastrado há pelo menos cinco anos no Cadastro Nacional do Trabalhador ou no Fundo de Participação PIS-Pasep. Nesse sentido, é importante destacar que os valores pagos a título de Abono Salarial variam de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano-base.

O reconhecimento do direito ao Abono Salarial não requer a demanda por parte do trabalhador, pois é realizado a partir das informações de vínculos de trabalho declarados pelos empregadores por meio do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)² e por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS)³.

De acordo com a Resolução CODEFAT nº 979/2023, a identificação do abono salarial é realizada anualmente no período compreendido entre o mês de outubro do ano subsequente ao ano-base e o mês de janeiro do ano seguinte. Esse processo de identificação dos beneficiários que têm direito a receber o benefício é realizado pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), empresa contratada pelo MTE⁴.

Anualmente, são publicadas, pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), resoluções com o Calendário de Pagamento do Abono Salarial. Para 2024, foi publicada a Resolução CODEFAT nº 993, de 13.12.2023, que, além de estipular o mês a partir do qual será pago o benefício, variável de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, e

¹ O ano correspondente ao efetivo trabalho, compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro, e objeto da verificação do direito ao benefício, é denominado de ano-base.

² Instituído por meio do Decreto nº 8.373, de 11.12.2014.

³ Regulamentada por meio do Decreto nº 10.854, de 10.11.2021.

⁴ Contrato nº 17/2021 vigente até 06.09.2024, quando foi celebrado o Contrato nº 20/2024, vigente até 06.09.2027, para execução de serviços técnicos especializados de tecnologia da informação e comunicações (TIC), abrangendo o Sistema de Abono Salarial (ASPP) - Transacional e Base de Gestão, por meio do qual é realizada a gestão das informações sobre o benefício, inclusive sobre o processo de identificação e de pagamento de trabalhadores elegíveis.

a data limite para recebimento do benefício, 27.12.2024, definiu que a identificação dos trabalhadores abrangeria as informações relativas aos trabalhadores prestadas por meio de RAIS entregue até 10.05.2023, e recepcionadas pelo eSocial até 05.12.2023.

As informações declaradas pelos empregadores após esses prazos serão processadas na identificação do ano subsequente e o pagamento será disponibilizado no calendário seguinte. Ademais, inconsistência nas informações transmitidas pelos empregadores é uma das situações de suspensão do direito ao benefício.

Em síntese, a verificação do direito ao Abono Salarial de ano-base 2022 ocorreu entre os meses de outubro de 2023 (ano-base + 1) e janeiro de 2024 (ano-base + 2), sendo que o efetivo pagamento do benefício foi realizado ao longo do ano de 2024 (ano-base + 2).

Seguro-Desemprego

O Seguro-Desemprego (SD) é um benefício da seguridade social, regulamentado pela Lei nº 7.998/1990, que tem como um de seus objetivos oferecer assistência financeira temporária ao trabalhador que se encontra desempregado devido a dispensa sem justa causa. Além de fornecer suporte financeiro, o programa também visa auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego. Atualmente, existem as seguintes modalidades do benefício:

- Seguro-Desemprego Formal;
- Seguro-Desemprego Pescador Artesanal;
- Seguro-Desemprego Empregado Doméstico;
- Seguro-Desemprego Trabalhador Resgatado; e
- Bolsa de Qualificação Profissional.

O benefício é concedido por um período determinado, com o número de parcelas e o valor do pagamento variando conforme a duração do vínculo empregatício, a quantidade de solicitações anteriores e o salário de contribuição, além das especificidades de cada modalidade.

O beneficiário é quem solicita o Seguro-Desemprego, seja por meio do portal digital ou de forma presencial, e deve cumprir os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 7.998/1990 para que a concessão seja realizada. A aprovação do SD envolve a atuação da Dataprev, responsável pelo processamento dos dados necessários para habilitação e pagamento do benefício.

A Dataprev realiza cruzamentos entre diversas bases de dados com o objetivo de verificar a elegibilidade dos trabalhadores e prevenir fraudes. O Sistema Transacional do Seguro-Desemprego é utilizado para processar os requerimentos e efetuar os pagamentos, enquanto a Base de Gestão do Seguro-Desemprego fornece informações gerenciais aos coordenadores do Programa, incluindo os dados necessários para calcular a estimativa do valor da obrigação registrada mensalmente no passivo do SD.

FAT Constitucional

O FAT Constitucional está previsto no § 1º do Art. 239 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que destina 28% (vinte e oito por cento) da arrecadação decorrente das contribuições do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

A Resolução CODEFAT nº 967/2022 define as diretrizes e critérios de operacionalização dessas aplicações, que incluem, por exemplo, o estímulo à criação e à preservação de empregos; o aumento da produtividade; o incremento da competitividade, a preservação do meio ambiente, e a redução das desigualdades regionais, entre outros.

O CODEFAT aprova a programação anual de aplicação dos recursos do FAT Constitucional executada pelo BNDES, conforme o art. 10 da Resolução CODEFAT nº 932/2021 e, bimestralmente, divulga o relatório de aplicação desses recursos, contendo detalhamento dos valores aplicados por linha de investimento e percentual de atingimento da programação anual aprovada. Os valores aplicados pelo FAT são remunerados pelo BNDES, conforme Lei nº 8.019/1990 e Lei nº 13.483/2017.

Importante destacar que não são realizados pagamentos de principal ao FAT. Em caso de necessidade, os recursos podem ser solicitados ao BNDES, conforme Resolução CODEFAT nº 885/2020.

Depósitos Especiais

Os Depósitos Especiais são recursos disponibilizados às instituições financeiras oficiais com o objetivo de financiar programas de geração de emprego e renda, por meio de concessão de empréstimos a pessoas físicas e jurídicas.

Para garantir a cobertura das despesas, o FAT mantém uma Reserva Mínima de Liquidez, que não poderá ser inferior ao montante equivalente a três meses de pagamentos dos benefícios do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, computados por meio da média móvel dos desembolsos efetuados nos doze meses anteriores, atualizados mensalmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por outro índice que vier a substituí-lo. O valor que exceder essa reserva pode ser destinado aos Depósitos Especiais, conforme definido pelo art. 9º da Lei nº 8.019/1990.

Os recursos dos depósitos especiais são considerados aplicações financeiras de liquidez imediata e estão sujeitos a um sistema de reembolsos mensais ao FAT, denominado de Reembolso Automático conforme definido pela Resolução CODEFAT nº 439/2005, alterada pela Resolução nº 538/2007.

Atualmente, apenas o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Banco do Brasil (BB) possuem valores aplicados nessa modalidade. Importante destacar que, devido a divergência de entendimento sobre a necessidade de considerar os Depósitos Especiais como despesas orçamentárias (detalhado no item 3 deste relatório - Recomendação 964327), não foram realizadas aplicações desde 2022, uma vez que não houve aprovação da Programação Anual de Aplicações de Depósitos Especiais pelo CODEFAT.

2.2. DISTORÇÕES CORRIGIDAS

Consta nesta seção achado que resultou na emissão de recomendação durante a fase de execução da auditoria e que foi tempestivamente atendida pelo gestor responsável. Assim, a distorção identificada foi corrigida, de modo a não impactar os demonstrativos contábeis do MTE em 31.12.2024.

2.2.1. Correção de lançamentos contábeis referentes a provisões para o Abono Salarial de exercícios anteriores.

Durante a fase de execução dessa auditoria, o MTE corrigiu lançamentos relacionados à apropriação de passivos do Abono Salarial cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores. O fluxo de contabilização das obrigações referentes ao pagamento do Abono Salarial consiste no reconhecimento de provisões, ao final de cada exercício, relativas às estimativas de direitos adquiridos naquele ano, sendo que seu efetivo pagamento ocorre regularmente após dois anos.

Durante o exercício 2024, no qual ocorreram os pagamentos regulares referentes ao ano-base 2022, o MTE realizou o reprocessamento dos dados disponíveis em relação a exercícios anteriores a 2022 e identificou novos beneficiários com direito ao Abono Salarial. Para tanto, foi necessário complementar a provisão referente ao exercício 2021, identificada como CNABONO21, de modo a incluir essas obrigações.

Inicialmente, esses registros complementares foram feitos utilizando uma conta de Variação Patrimonial Diminutiva (VPD), o que afetava o resultado patrimonial da entidade no exercício 2024, apesar de os fatos geradores das obrigações terem ocorrido em exercícios anteriores. Para esse tipo de transação, o correto seria a contrapartida diretamente em conta do Patrimônio Líquido, conforme Macrofunção do Siafi 021141 – Ajuste de Exercícios Anteriores:

4.8 – No caso de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, há de se analisar o momento do fato gerador para fins de registro contábil.

4.8.1 - Nos casos em que já havia uma obrigação presente, mas em que a administração somente reconheceu a ocorrência do fato gerador em exercício posterior, deve-se registrar o valor em conta de patrimônio líquido, uma vez que o fato gerador ocorreu em exercício diverso.

Ao ser questionado sobre esses lançamentos, o MTE informou que:

Compreendemos o apontamento realizado em relação à utilização da conta contábil 3.9.7.7.1.01.00 – VPD de Provisão para Obrigações decorrentes da Atuação Governamental, ao invés de uma conta de ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido, considerando que o fato gerador ocorreu em exercício diverso. Reconhecemos que, conforme as práticas contábeis vigentes, seria mais adequado registrar o ajuste em uma conta específica de exercícios anteriores no patrimônio líquido, de modo a refletir corretamente os efeitos no período correspondente. Desta feita, esta setorial contábil já está em contato com a unidade responsável pelo registro para a necessária adequação.

Posteriormente, em 20.12.2024, o MTE complementou informando o seguinte:

Por oportuno, informamos que, em face do apontamento apresentado no item 5 da Solicitação de Auditora 03, esta Setorial Contábil enviou mensagem à unidade responsável pelo registro para a devida correção, E-mail (4173331), a qual fez os ajustes no SIAFI por meio dos documentos hábeis 2024PA000236, 2024PA000280, 2024PA000297, 2024PA000340 e 2024PA000369, emitidos pela UG 380916 - COORD-GERAL DE RECURSOS DO FAT.

Em consulta ao SIAFI, confirmou-se o estorno de R\$ 108.622.521,00 na conta contábil nº 3.9.7.7.1.01.00 – VPD de Provisão para Obrigações decorrentes da Atuação Governamental. Para a apropriação do Passivo, foi utilizada a conta contábil nº 2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores. Dessa forma, verifica-se que o MTE adotou as providências para a correção da distorção na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) de 2024, no valor de R\$ 108.622.521,00.

2.3. DISTORÇÕES NÃO CORRIGIDAS DE VALOR

Esta seção contém os achados de auditoria sob a perspectiva financeira que resultaram em distorções quantitativas nos demonstrativos contábeis do MTE em 31.12.2024.

2.3.1. Manutenção indevida de parte do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego.

A análise do saldo de R\$ 7.995.798.095,59 registrado na conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro-Desemprego" evidenciou a manutenção indevida de parte desse montante. Essa conta é utilizada pelo MTE para reconhecer obrigações relacionadas ao pagamento de benefícios do Programa do Seguro-Desemprego, incluindo requisições pendentes e previsões de desembolso. No entanto, verificou-se que o saldo contabilizado como passivo em 31.12.2024 supera a soma das estimativas de pagamento e dos benefícios pendentes, sem que haja documentação comprobatória para justificar esse excedente.

Para esse teste de auditoria, comparou-se o saldo do passivo registrado no Siafi (R\$ 7.995.798.095,59) com o montante de requisições pendentes de pagamentos referentes às competências de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, acrescido da estimativa de requisições que devem ser homologadas referentes à competência de dezembro de 2024, tendo como parâmetro o histórico de novas requisições dos últimos 24 meses, o que totaliza R\$ 5.916.499.675,04. Essa situação indicava que parte do saldo registrado na conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro-Desemprego" não correspondia a uma obrigação presente, em desacordo com o conceito de passivo estabelecido no MCASP – 10ª Edição, resultando em uma superavaliação do passivo no valor de R\$ 2.079.298.420,55.

Conforme o MCASP, passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção resulta na saída de recursos da entidade. Para que o passivo exista, a entidade deve ter uma obrigação presente que não possa ser evitada, seja ela legalmente vinculada ou não. Além disso, a "NBC TSP 29 – Benefícios Sociais" destaca que o uso de estimativas é parte essencial da contabilidade sob o regime de competência e que a incerteza relativa ao fluxo de saída de recursos não impede o reconhecimento de passivo.

A manutenção de saldo na conta contábil divergente dos valores contidos no sistema de gestão do benefício revela deficiências na metodologia de cálculo das obrigações do Seguro-Desemprego. Em resposta à auditoria, a Unidade informou que as áreas operacional e financeira do FAT identificaram a necessidade de revisar e aprimorar o método de cálculo da estimativa para pagamento dos benefícios. Segundo o Ministério, a revisão será conduzida pelas áreas responsáveis, incluindo a contabilidade, com apoio da Dataprev. A expectativa da Unidade é que uma nova abordagem para o cálculo das obrigações seja apresentada até o final do primeiro semestre de 2025.

Em manifestação ao relatório preliminar, a Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CGRFAT) apresentou novo cálculo para as obrigações, resultando no valor final de R\$ 8,6 bilhões. O cálculo considerou a média dos valores das parcelas a serem pagas a beneficiários já habilitados, aplicando um redutor de 25% no número de parcelas para a modalidade "Seguro-Desemprego Formal". Segundo a CGRFAT, essa redução baseia-se na premissa de que o valor total a ser pago no exercício seguinte pode diminuir devido à redução

no número de parcelas e no valor médio de cada uma. A Coordenação-Geral informou que atualmente está em processo de avaliação, junto à Dataprev, a alteração na apuração das obrigações do FAT a serem provisionadas, por meio da captura de informações da Base de Gestão do Seguro-Desemprego. Essa mudança visa possibilitar a informação do valor dos benefícios relativos aos trabalhadores habilitados que têm direito a receber o SD após o encerramento do exercício financeiro.

Diante do exposto, conclui-se que as obrigações relacionadas ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego não estão adequadamente evidenciadas no Balanço Patrimonial do Ministério. Embora a documentação que fundamenta a metodologia atualmente utilizada pelo MTE indique a existência de superavaliação no saldo da conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro-Desemprego", não é possível determinar o valor exato da distorção, devido à impossibilidade de confirmação do valor do saldo contábil em fontes de dados externas. Além disso, a falta de evidências claras, a existência de um processo de revisão da metodologia em andamento e as divergências de cálculo dentro do próprio Ministério reforçam a conclusão de que as obrigações não estão devidamente evidenciadas, comprometendo a precisão das informações financeiras apresentadas.

2.3.2. Registros de provisões relacionadas a pagamentos decorrentes de recursos administrativos e de sentenças judiciais em desacordo com os normativos aplicáveis.

O Balanço Patrimonial do MTE apresentava, em 31.12.2024, um saldo total de R\$ 66.710.844.865,32 de provisões registradas no passivo circulante e não circulante, o que corresponde a 88,6% do passivo total. Desse total de provisões, uma pequena parcela (0,15%) corresponde a provisões para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), que são lançadas por órgãos do Poder Judiciário e afetam os demonstrativos do MTE, seguindo fluxo próprio de contabilização. O restante corresponde a lançamentos feitos pelo MTE para registrar provisões relacionadas ao pagamento do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego.

Em relação ao Abono Salarial, que corresponde à maior parte das provisões reconhecidas, cabe destacar que, devido à metodologia de contabilização adotada e ao fluxo de pagamentos que ocorrem dois anos após o fato gerador do benefício, o Balanço Patrimonial do MTE contém o equivalente a dois anos de pagamentos do Abono Salarial registrados como provisão no passivo.

Além do pagamento normal do Abono Salarial, as provisões reconhecidas pelo MTE se referem a pagamentos do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego realizadas em decorrência de recursos administrativos e sentenças judiciais. Considerando as duas políticas, essas provisões totalizavam R\$ 3.667.947.191,28 em 31.12.2024, conforme detalhamento a seguir, na tabela 1.

Tabela 1 – Valores das provisões decorrentes de Recursos Administrativos e Sentenças Judiciais em 31.12.2024

Programa	Tipo de Pagamento	Valor
Abono Salarial	Recursos Administrativos	R\$ 388.578.459,72
Seguro-Desemprego	Recursos Administrativos	R\$ 1.474.081.291,22
Abono Salarial	Sentenças Judiciais	R\$ 706.563,47
Seguro-Desemprego	Sentenças Judiciais	R\$ 1.804.580.876,87

Total	R\$ 3.667.947.191,28
--------------	-----------------------------

Fonte: Elaborado a partir da extração do Siafi

Os principais normativos que tratam sobre o reconhecimento de provisões na contabilidade pública brasileira são a Norma Brasileira de Contabilidade do Setor Público 03 (NBC TSP 03) e o Capítulo 17 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

Tanto a NBC TSP 03 como o MCASP definem que a provisão somente deve ser reconhecida se cumprir três critérios cumulativamente, são eles: (1) se caracterizar como obrigação presente decorrente de evento passado; (2) for provável que seja necessária a saída de recursos para que a obrigação seja liquidada; e (3) seja possível fazer uma estimativa confiável acerca do valor da obrigação.

Em decorrência dessa definição, a NBC TSP 03 e o MCASP diferenciam as provisões dos demais passivos reconhecidos nos balanços principalmente pelas incertezas sobre o prazo ou sobre o valor das provisões, que são aspectos relacionados aos critérios 2 e 3 indicados acima. Não se admite o reconhecimento de provisões quando há incertezas relacionadas ao critério 1, ou seja, a existência de obrigação presente decorrente de evento passado deve ser algo inquestionável no reconhecimento de uma provisão, ainda que seu prazo e valor sejam incertos. Sobre esse aspecto, a NBC TSP 03 indica que *“as demonstrações contábeis envolvem a situação patrimonial da entidade ao final do exercício contábil e, não, de sua possível posição no futuro. Assim, nenhuma provisão deve ser reconhecida para despesas que ainda necessitam ser incorridas para operar no futuro.”*. Na mesma linha, o MCASP exemplifica que *“uma entidade do setor público deve reconhecer uma provisão para pagamento de multas ou custos de reparação provenientes de danos ambientais, conforme imposto pela legislação, na medida em que estiver obrigada a restaurar os danos já causados. Já a decisão da entidade de instalar filtros para evitar a emissão de gases poluentes não enseja o registro de uma provisão, pelo fato de as entidades poderem evitar o gasto futuro decorrente de suas ações futuras.”*.

Ao detalhar os lançamentos contábeis referentes às provisões para pagamentos do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego em decorrência de recursos administrativos e de sentenças judiciais, verifica-se que a mensuração das provisões ocorre a partir de estimativas relacionadas ao histórico de pagamentos nos anos anteriores.

Essa metodologia de reconhecer e mensurar provisões a partir de um histórico de pagamentos passados está em desacordo com o conceito de provisões trazido na NBC TSP 03 e no MCASP, uma vez que não se configura a existência de uma obrigação presente decorrente de evento passado. Ao invés disso, a provisão aqui tratada busca prever eventos futuros que resultarão em desembolsos por parte da entidade.

O entendimento aqui trazido é de que os fatos geradores que deveriam resultar no reconhecimento dessas provisões são as efetivas interposições dos recursos administrativos e dos processos judiciais. Conceitualmente, um usuário da informação que identifica uma provisão de R\$ 1.474.081.291,22 no Balanço Patrimonial do MTE em 31.12.2024 referente a recursos administrativos do Seguro Desemprego deve interpretar que havia, naquela data, uma quantidade significativa de recursos já impetrados (e não apreciados) e que a estimativa da entidade seria de que esse volume resultaria em pagamentos na ordem de R\$ 1.474.081.291,22. Na realidade, tal valor é uma estimativa que engloba recursos que sequer foram impetrados ainda, o que vai de encontro ao conceito de provisão.

Além da questão conceitual, tal metodologia de reconhecimento de provisões a partir de estimativas de gastos passados tem implicações práticas nos registros contábeis da entidade, isso porque se torna inviável a baixa de valores provisionados conforme tais passivos são confirmados em termos de prazo e valor. Voltando ao exemplo dos recursos administrativos do Seguro-Desemprego, o valor estimado pelo MTE para tais pagamentos ao longo do exercício de 2024 era de R\$ 2.171.399.337,24, resultando no lançamento ainda no exercício 2023 e fazendo com que o saldo da conta de provisão em 31.12.2023 fosse exatamente desse valor. Ao longo de todo exercício 2024 não houve nenhum lançamento nessa conta, em que pese ser conhecido que foram pagos benefícios do Seguro-Desemprego decorrentes de recursos administrativos no período. Ao final do exercício de 2024, a área técnica do MTE estimou que o montante a ser pago em 2025 seria de R\$ 1.474.081.291,22, ou seja, R\$ 697.318.046,02 inferior ao estimado para 2024. Em decorrência disso, foi feito um lançamento a débito no valor de R\$ 697.318.046,02 na conta de provisão em 31.12.2024, de modo que o saldo da conta, que até então se referia aos gastos previstos para 2024, passasse a representar a estimativa de pagamentos para 2025. Como contrapartida, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) também foi afetada uma vez que não foram registradas as baixas da provisão no resultado da entidade.

A lógica aqui descrita em relação aos recursos administrativos é replicada nas provisões para processos judiciais. Em todos os casos as provisões são feitas por estimativas a partir de gastos incorridos em exercícios anteriores, não representando necessariamente obrigações presentes decorrentes de eventos passados.

Diante dessa interpretação, que alteraria a lógica de contabilização utilizada pelo MTE, foi realizada consulta à Subsecretaria de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), como órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, questionando acerca da contabilização das provisões relacionadas a pagamentos decorrentes de recursos administrativos e sentenças judiciais. Em resposta, foi apresentada a Nota Técnica SEI nº 794/2025/MF, de 27.02.2025, na qual constam os seguintes trechos:

Portanto, para que seja possível o reconhecimento de uma provisão decorrente de recursos administrativos e de processos judiciais, ou o registro de um passivo contingente, é necessário que exista, pelo menos, um processo regularmente instaurado em desfavor da Administração.

Isso porque, a partir do processo instaurado, seja ele administrativo ou judicial, será possível aferir a probabilidade ou não de uma obrigação ser imposta à Administração, e assim ensejar o reconhecimento de provisões ou o registro de passivos contingentes em sua escrituração contábil.

(...)

Entende-se que, no que tange a valores relativos a recursos administrativos e processos judiciais, não é possível o reconhecimento de provisões ou o registro de passivos contingentes sem, ao menos, existir um processo regularmente instituído, pois é a partir dele que se verificará os requisitos necessários à avaliação do registro pertinente.

Portanto, a metodologia de contabilização dessas provisões adotada pelo MTE está em desacordo com os normativos aplicáveis, conforme entendimento expresso pela STN. Importante ressaltar que essa interpretação somente foi levada ao conhecimento de gestores do MTE após o fechamento do exercício 2024, ou seja, não havia orientação expressa da STN a respeito desse tema quando dos lançamentos das provisões que constavam no Balanço Patrimonial do MTE em 31.12.2024. Além disso, não foi possível obter informações adequadas e suficientes acerca da quantidade de processos instaurados em 31.12.2024 para efetuar o

recálculo das provisões considerando esse novo parâmetro, o que impossibilita a mensuração das distorções decorrentes desse achado.

2.3.3. Apropriação no Resultado Patrimonial de 2024 de provisões para o Abono Salarial referentes a fatos geradores ocorridos em 2023.

Com relação às apropriações de provisão do Abono Salarial registradas em 2024 na conta contábil nº 2.2.7.7.1.99.02 – Provisões de Longo Prazo, no total de R\$ 33.107.756.307,21, foram realizados testes no intuito de verificar a adequação da conta contábil utilizada como contrapartida.

Nessa conta de provisões, deve ser registrado o montante estimado do Abono Salarial de ano-base correspondente ao exercício do registro, pois o fato gerador da despesa relativa ao Abono Salarial ocorre à medida que o trabalhador presta serviços ao empregador contribuinte do PIS) ou do Pasep no decorrer do ano-base. Assim, ao final de cada ano, e em atendimento ao regime de competência, deve ser reconhecida uma Variação Patrimonial Diminutiva referente aos direitos adquiridos naquele exercício, pois surge a obrigação do FAT perante os trabalhadores que atenderam os requisitos de recebimento do Abono Salarial, ainda que o efetivo pagamento ocorra em exercícios seguintes. Além disso, também ocorrem reconhecimentos complementares de provisões originalmente reconhecidas em exercícios anteriores.

Os testes foram conduzidos com base no item 4.8.1 da Macrofunção do Siafi 021141 – Ajuste de Exercícios Anteriores:

4.8 – No caso de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, há de se analisar o momento do fato gerador para fins de registro contábil.

4.8.1 - Nos casos em que já havia uma obrigação presente, mas em que a administração somente reconheceu a ocorrência do fato gerador em exercício posterior, deve-se registrar o valor em conta de patrimônio líquido, uma vez que o fato gerador ocorreu em exercício diverso.

Em 2024, foram lançadas provisões de longo prazo do Abono Salarial referentes ao ano-base 2021 (conta corrente “CNABONO21”), no total de R\$ 108.622.521,00, ao ano-base 2023 (conta corrente “CNABONO23”), no valor de R\$ 953.483.407,21, ambas realizadas para complementar a provisão reconhecida em exercícios anteriores, e ao ano-base 2024 (conta corrente “CNABONO24”), no valor de R\$ 32.045.650.379,00, de modo a refletir as estimativas de Abono Salarial a ser identificado no período de outubro/2025 a janeiro/2026 e pago em 2026.

Originalmente, esses lançamentos tiveram como contrapartida a conta contábil de VPD nº 3.9.7.7.1.01.00 – Provisão para Obrigações decorrentes da Atuação Governamental. Com relação ao provisionamento do “CNABONO24”, a utilização da VPD está adequada, pois os fatos geradores ocorreram em 2024 e, portanto, a contabilização da provisão deveria afetar a Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício 2024.

Para os registros de provisão do “CNABONO21”, o MTE realizou, em dezembro de 2024, o estorno dos lançamentos originais e efetuou os registros complementares de provisão em contrapartida da conta contábil nº 2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores,

conforme tratado no item 2.2.1. desse relatório. Com esse ajuste, a complementação da provisão referente ao exercício 2021 não afetou a DVP do MTE do exercício 2024.

No entanto, o MTE não efetuou as mesmas alterações em relação aos lançamentos referentes ao registro complementar do “CNABONO23”. Com isso, a DVP do MTE do exercício 2024 evidenciava indevidamente o montante de R\$ 953.483.407,21 que corresponde a fatos geradores ocorridos em 2023.

Dentre as causas da utilização de VPD para apropriação de provisão de Abono Salarial referente a ano-base de exercício anterior, cabe mencionar que a rotina contábil prevista no item 2.1.2 da Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb, de 05.01.2018, não especifica que, para o registro da provisão de Abono Salarial de ano-base de exercícios anteriores, a contrapartida a ser utilizada deva ser a conta contábil nº 2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores:

2. Procedimento Operacional no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi

2.1. Registro da Provisão

2.1.1. Do exercício

[...]

2.1.2. De exercícios anteriores

Inserir documento hábil do tipo PA com a situação PRV057, informando a IG e a conta de provisão, observando se a obrigação é de curto ou longo prazo.

Da mesma forma, no item 2.5.2 dessa Nota Técnica, não há a previsão da rotina contábil no caso de Abono Salarial de exercícios anteriores:

2.5 Situações Especiais (subavaliação e superavaliação)

[...]

2.5.2 Valor da provisão foi inferior ao da obrigação

Emitir novo empenho sem passivo anterior, inserir documento hábil do tipo TF com a situação DSP924 e a VPD relativa ao Abono Salarial (32921.03.02 ou 32921.03.03).

Essa Nota Técnica foi elaborada pela Setorial Contábil do MTE para estabelecer a rotina contábil a ser adotada pela Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para os lançamentos relativos ao Abono Salarial e, diante do exposto, necessita de aprimoramentos de modo a especificar a conta contábil quando for complementada a provisão do Abono Salarial de ano-base de exercícios anteriores, bem como de atualizações quanto às contas contábeis relativas às provisões e às obrigações para pagamentos do Abono Salarial.

Por consequência, a utilização da VPD para o provisionamento complementar de valores para pagamento do Abono Salarial do ano-base 2023 impactou indevidamente o Resultado Patrimonial do Exercício 2024, gerando uma subavaliação de R\$ 953.483.407,21.

2.3.4. Ausência de lançamentos de Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício 2024 relativas a reversões de provisões do Abono Salarial de 2022.

De acordo com o fluxo adotado pelo MTE para a contabilização das obrigações referentes ao Abono Salarial, estimativa de pagamentos relativos ao ano corrente é contabilizada como provisão de longo prazo ao final do próprio exercício, tendo em vista a previsão de que seu efetivo pagamento ocorra após dois anos. Nesse sentido, a provisão para o Abono Salarial de 2022 (CNABONO22) foi reconhecida em 30.12.2022 como passivo não circulante. Ao final de 2023, esses valores foram convertidos como provisões de curto prazo, considerando a previsão de que seus pagamentos ocorreriam ao longo do exercício 2024.

Assim, o saldo da provisão do Abono Salarial referente ao exercício 2022 registrado no passivo circulante do MTE no início de 2024 era de R\$ 27.935.522.088,84, sendo que tal valor afetou o resultado do exercício 2022.

Durante o exercício 2024, o MTE identificou a necessidade de executar pagamentos do Abono Salarial referentes a anos-base anteriores a 2022 e, para tanto, converteu provisões do Abono 2022 em provisões do Abono 2021 (CNABONO21). Ao todo, foram 15 lançamentos desse tipo entre janeiro e julho de 2024, totalizando R\$ 606.364.504,00.

Portanto, dos R\$ 27.935.522.088,84 reconhecidos como provisão para o Abono 2022, uma parte (R\$ 606.364.504,00) foi realocada na conta referente ao Abono 2021, fazendo com que o reconhecimento inicial do Abono 2022 tenha sido superestimado. Na prática, dos R\$ 27.935.522.088,84 provisionados, R\$ 27.329.157.584,84 se confirmaram como passivo exigível relativo ao Abono 2022.

Para esse tipo de situação, em que o valor do passivo correspondente for menor do que o valor provisionado, a Macrofunção do Siafi 020336 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes estabelece um fluxo de registro específico, transcrito a seguir:

4.9 - Toda provisão é baseada em uma estimativa, que pode ou não se confirmar. Dependendo do caso, o valor da obrigação pode ser maior ou menor do que o valor inicialmente provisionado:

(...)

4.9.2 - Se o valor do passivo correspondente for menor do que o provisionado e a provisão tenha sido reconhecida em exercícios anteriores (exceto por erro, omissão ou mudança de critério contábil), a diferença deve ser revertida, em contrapartida a uma VPA específica de reversão de provisões.

(...)

O lançamento contábil é o seguinte:

D 2X7XX.XX.XX PROVISÃO

C 2XXXX.XX.XX PASSIVO

C 4971X.XX.XX VPA DE REVERSÃO DE PROVISÕES

A Macrofunção indica, no caso concreto, que a diferença entre o valor provisionado para o Abono Salarial 2022 e o valor efetivamente reclassificado como obrigação a pagar deveria afetar o resultado patrimonial do MTE em 2024, por meio do lançamento de uma VPA de reversão de provisões (Conta 4.9.7.1.1.01.00).

Vale mencionar que essa previsão se encontra refletida no item 2.5.1 da Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb, de 05.01.2018:

2.5.1. Valor da provisão superior ao da obrigação

Inserir documento hábil tipo PA com situação PRV060, informando a IG, a conta de provisão e a VPA (49711.01.00), observando se a obrigação é de curto ou longo prazo.

Não obstante, constatou-se que a CGRFAT realizou os lançamentos de ajuste de conta corrente com base na nova rotina de contabilização de obrigações do Abono Salarial apresentada pela Divisão de Análise Contábil/CGCON/DFC/SGC do extinto Ministério da Economia em reunião realizada em 24.02.2022.

O objetivo dessa reunião foi apresentar a conta contábil nº 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial, em que passariam a ser registradas as obrigações referentes à concessão do Abono Salarial, anteriormente lançadas na conta contábil nº 2.1.1.2.1.00.00 – Benefícios Previdenciários a Pagar. Essa mudança decorreu do fato de que a descrição da conta anterior não estava compatível com a natureza dos registros contábeis do FAT, para além de não segregar as obrigações com aquelas do Seguro-Desemprego e de não serem realizadas transferências da Provisão para o Passivo quando da liquidação de despesas com Abono Salarial.

A nova rotina, no entanto, não tratou das situações em que o valor da provisão fosse superior ou inferior ao da obrigação, ou seja, não contemplou reversões ou complementos de provisões. Tais situações permaneciam, portanto, amparadas na Macrofunção do Siafi nº 020336 e na Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb.

No entanto, apesar de os normativos indicarem que a redução da provisão do Abono Salarial 2022 deveria transitar pelo Resultado Patrimonial do exercício 2024 por meio de uma VPA, os lançamentos feitos pelo MTE entre janeiro e julho de 2024 foram feitos como transações permutativas entre contas correntes (do CNABONO22 para o CNABONO21). Assim, a provisão do Abono Salarial 2022 foi reduzida em R\$ 606.364.504,00 durante o exercício 2024 sem que houvesse o lançamento de VPA de Reversão de Provisões.

Importante destacar que, entre agosto e dezembro de 2024, o MTE complementou a provisão do Abono Salarial 2021 (CNABONO21) utilizando metodologia diferente da adotada entre janeiro e julho de 2024. Dessa outra forma, foram R\$ 108.622.521,00 complementados na conta de provisão (CNABONO21), tendo uma conta de Patrimônio Líquido como contrapartida (Conta 2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores), conforme detalhado no item 2.2.1. deste relatório.

Assumindo que a necessidade total de complementação da provisão do Abono 2021 durante o exercício 2024 foi de R\$ 714.987.025,00, caso o MTE tivesse feito toda complementação conforme a metodologia adotada entre agosto e dezembro, isso resultaria em uma redução de R\$ 714.987.025,00 do Patrimônio Líquido da entidade (Ajustes de Exercícios Anteriores) e implicaria em uma superavaliação do saldo da provisão do Abono 2022, o que deveria ser revertido como VPA de reversão de provisões, com impacto na DVP do exercício 2024.

Na prática, ainda que o saldo patrimonial da entidade não tenha sido afetado, os lançamentos efetuados entre janeiro e julho de 2024 resultaram em subavaliação do Resultado Patrimonial do Exercício de R\$ 606.364.504,00, em função da subavaliação da conta contábil nº 4.9.7.1.1.01.00 – Reversão de Provisões.

2.3.5. Manutenção indevida de saldo do passivo referente às obrigações do Abono Salarial em dezembro de 2024.

A respeito do saldo remanescente em dezembro/2024 da conta contábil nº 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial, de R\$ 314.156.873,00, foram realizados testes para verificar a existência da correspondente documentação de suporte. Nessa conta devem ser registradas as obrigações a pagar de Abono Salarial à medida que forem identificados os beneficiários.

As análises foram conduzidas com base na rotina informada pela CGRFAT, que se inicia com o recebimento do ofício com a quantidade e o montante dos lotes de pagamentos por ano-base e por agente pagador enviado pela Dataprev, empresa contratada pelo MTE para identificar os beneficiários do Abono Salarial:

Quando do pagamento, os valores a serem executados são transferidos da conta contábil 2.1.7.7.1.99.02 – Provisões de Curto Prazo, registrado em Nota do Sistema Siafi (NS), para a conta contábil nº 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial, que possibilita a emissão de empenho e pagamento.

Assim, informamos que não há processo instituído para lançamento de valores de ajustes das contas contábeis, com possibilidade de consulta de tais documentos (NS) no Siafi. Ato contínuo, ressaltamos que as transferências entre contas de Curto Prazo e de pagamento do Abono são subsidiadas pelas solicitações de pagamento do benefício.

Essa rotina está em conformidade com o previsto no item 2.4 da Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb, de 05.01.2018, segundo o qual a transferência para o Passivo ocorre somente após a apuração do valor a pagar:

2.4. Quando do desembolso financeiro - Provisão torna-se um Passivo a Pagar

Inicialmente, com o valor apurado a pagar, deve-se transferir o saldo da provisão para um passivo permanente. A transferência da provisão para a conta de passivo é feita pela emissão de documento PA com a situação PRV051, sendo a conta de passivo informada a 21121.01.00 - Benefícios Previdenciários.

Do saldo da conta 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial em dezembro/2024, o montante de R\$ 206.075.911,00 correspondeu a restos a pagar inscritos em 2023, reinscritos em 2024 e cancelados em 31.12.2024. Segundo o Ministério, esse montante não foi baixado do Passivo em 2024 por falhas na rotina contábil do Siafi. A baixa efetivamente ocorreu em 31.01.2025.

O saldo restante, no total de R\$ 108.080.962,00, referiu-se à inscrição em restos a pagar em favor da CAIXA (Caixa Econômica Federal). Segundo o MTE, seria destinado a *“solicitações de transferência de recursos à CAIXA para pagamento dos benefícios do Abono Salarial – PIS de créditos orçamentários não pagos”*, mas não foi apresentada a documentação de suporte correspondente.

Em consulta⁵ ao Siafi e aos ofícios da Dataprev constantes dos Processos SEI/MTE disponibilizados, verificou-se que os lotes pendentes de pagamento em dezembro/2024 totalizavam R\$ 95.774.702,00, ou seja, valor inferior aos R\$ 108 milhões reconhecidos pelo MTE. Tais lotes apresentaram a distribuição por agente pagador e situação de pagamento, na data da consulta, conforme registrado na tabela 2.

⁵ Consulta realizada em 26.02.2025.

Tabela 2 – Situação dos lotes pendentes de pagamento em dezembro/2024

Situação	Agente pagador	Total das parcelas em R\$	% em relação ao total
Não pago	BB	74.948.033,00	78%
Pago em 2025			6.460.865,00
	CAIXA	14.365.804,00	15%
Total		95.774.702,00	100%

Fonte: Elaborado a partir da extração do Siafi e dos Ofícios da Dataprev constantes dos Processos SEI/MTE nº 19965.200134/2023-53, nº 19965.200135/2023-06, nº 19965.200237/2024-02, nº 19965.200239/2024-93 e nº 19965.200130/2023-75, cujos acessos foram disponibilizados por meio do Despacho da CGRFAT (SEI/MTE nº 4125740), anexo ao Ofício SEI nº 94158/2024/MTE, de 12.12.2024, e do Despacho da CGRFAT (SEI/MTE nº 4497531), anexo ao Ofício SEI nº 7122/2025/MTE, de 03.02.2025.

Conforme a tabela anterior, dos lotes pendentes de pagamento, o montante de R\$ 14.365.804,00 referiu-se a pagamentos processados pela CAIXA e foi integralmente pago em janeiro/2025 e fevereiro/2025.

O restante pendente de pagamento referiu-se ao BB, sendo que o montante de R\$ 6.460.865,00 foi pago em janeiro/2025 e fevereiro/2025 por meio de novas transferências para a conta contábil nº 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial, sob conta corrente “CNABONO23” Diante disso, para os R\$ 74,9 milhões de lotes pendentes de pagamento pelo BB, não será utilizado o saldo de obrigações do Abono Salarial de dezembro/2024, empenhado em favor da CAIXA.

Assim, ao se desconsiderar do saldo de 31.12.2024 o valor baixado em 2025 e os pagamentos já realizados pela CAIXA, apurou-se, conforme Tabela 3, a seguir, o montante de R\$ 93.715.158,00 registrado como obrigações do Abono Salarial, mas que não apresentava suporte documental ao final de 2024, visto que inexistiam lotes pendentes de pagamentos a serem processados pela CAIXA para além dos R\$ 14.365.804 pagos no início de 2025.

Tabela 3 – Saldo de obrigações do Abono Salarial em dezembro/2024 sem amparo documental

Saldo/ocorrência	Valor total em R\$
Conta Corrente CNABONO21	206.075.911,00
Conta Corrente 304000000000360305000104	108.080.962,00
Saldo em dezembro/2024	314.156.873,00
Baixa em 31.01.2025	(206.075.911,00)
Pagamentos realizados pela CAIXA em 2025	(14.365.804,00)
Saldo sem documentação de suporte	93.715.158,00

Fonte: Elaborado a partir da extração do Siafi e dos Ofícios da Dataprev constantes dos Processos SEI/MTE nº 19965.200134/2023-53 e nº 19965.200237/2024-02, cujos acessos foram disponibilizados por meio do Despacho da CGRFAT (SEI/MTE nº 4125740), anexo ao Ofício SEI nº 94158/2024/MTE.

A inscrição em restos a pagar ao final do exercício, em favor da CAIXA, do montante sem amparo documental, aponta para falhas no acompanhamento dos lotes informados pela Dataprev e efetivamente pagos.

Assim, a manutenção de obrigações sem documentação de suporte e os restos a pagar cancelados apenas no exercício seguinte ocasionaram uma superavaliação da conta contábil nº 2.1.1.2.1.05.00 – Abono Salarial em 31.12.2024 no montante de R\$ 299.791.069,00.

Ademais, o montante de R\$ 93.715.158,00 foi transferido da conta contábil nº 2.1.7.7.1.99.02 – Provisões de Curto Prazo para a conta do Abono Salarial a pagar sem que houvesse solicitações de pagamento do benefício. Considerando que o Passivo do Abono Salarial de

ano-base 2022 foi inferior ao provisionado, e a provisão foi reconhecida em exercício anterior, esse montante não deveria ter sido transferido para o Passivo, mas revertido em contrapartida a uma VPA no exercício 2024, conforme Macrofunção Siafi 020336. Assim, além da superavaliação do passivo, tal situação resultou na subavaliação do resultado patrimonial do exercício 2024 no valor de R\$ 93.715.158,00.

2.4. DISTORÇÕES NÃO CORRIGIDAS DE CLASSIFICAÇÃO, APRESENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Nesta seção constam os achados de auditoria nos quais as distorções não afetam a situação patrimonial da entidade. São constatações referentes a distorções qualitativas, que podem prejudicar a interpretação dos demonstrativos contábeis, mas que não afetam os saldos das contas agregadoras (Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo não Circulante, Patrimônio Líquido, Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas).

2.4.1. Ausência de informações relevantes em Notas Explicativas.

De acordo com o MCASP, as Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis e têm como objetivo facilitar sua compreensão pelos diversos usuários. Ao avaliar as Notas Explicativas do MTE referentes ao 4º trimestre de 2024, verificou-se a ausência de informações importantes para a compreensão dos saldos contábeis da entidade.

Em relação às Provisões (Nota Explicativa 5.2.1.), o MTE não indicou a metodologia adotada para estimar os saldos das provisões reconhecidas no Balanço Patrimonial, apesar da orientação contida no MCASP sobre a importância de se divulgarem os pressupostos das estimativas realizadas. Também não informou, dentre o total das contas de provisão, quanto se refere a cada uma das políticas evidenciadas nessas rubricas (Abono Salarial e Seguro-Desemprego). Ainda, para a adequada compreensão das provisões do MTE, seria necessário informar os anos-base aos quais se referem as provisões do Abono Salarial.

Sobre a conta de Caixa e Equivalente de Caixa (Nota Explicativa 1.1), é informado que esse grupo reflete *“os recursos para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato”*. No entanto, conforme indicado na própria Nota Explicativa, a maior parte dessa rubrica refere-se a aplicações financeiras do FAT, que possui ressalvas importantes em relação ao acesso imediato por parte do MTE. É importante informar sobre as diferenças entre esses ativos e os valores referentes à conta única do Tesouro Nacional.

Importa ressaltar que, além das demonstrações contábeis do MTE como órgão superior, existem as demonstrações específicas do FAT, que contêm suas próprias Notas Explicativas. Nesse sentido, considerando a materialidade que os recursos e despesas do FAT têm sobre os demonstrativos do órgão superior, é importante que o MTE incorpore em suas Notas Explicativas informações constantes nas Notas Explicativas do FAT necessárias para a compreensão dos demonstrativos apresentados.

2.5. INCONFORMIDADES DAS TRANSAÇÕES SUBJACENTES

Nesta seção constam achados de auditoria relacionados à conformidade dos macroprocessos analisados.

2.5.1. Divergência entre resolução do CODEFAT e o contrato celebrado pelo MTE com a Caixa Econômica Federal acerca do prazo para a devolução do saldo de recursos na conta-suprimento do Abono Salarial.

O Contrato nº 04/2023 foi celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal, em 31.03.2023, visando a prestação de serviços voltados ao pagamento do Abono Salarial. O item 8.1.49 do Projeto Básico do referido Contrato estabelece que os recursos repassados pelo MTE à CAIXA e não sacados pelos trabalhadores serão devolvidos no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após o fechamento do exercício.

Verificou-se que a devolução do saldo existente ao final do exercício 2023 ocorreu em 23.02.2024, ou seja, 54 dias após o fechamento do exercício, o que está em conformidade com a cláusula contratual.

No entanto, a Resolução CODEFAT nº 979/2023, de 23.08.2023, estabelece em seu art. 15 que *“a instituição financeira pagadora prestará contas dos recursos recebidos, devolvendo em até trinta dias após o encerramento do calendário, o eventual saldo de recursos”*. O descumprimento desse prazo implicaria na mudança da forma de remuneração do saldo existente, que deixaria de ser por meio da Taxa Extramercado e passaria a ser pela Taxa Selic.

Portanto, há uma divergência entre o prazo indicado no Contrato nº 04/2023 (60 dias) e o prazo indicado na Resolução CODEFAT nº 979/2023 (30 dias) no que diz respeito à devolução do saldo da conta-suprimento do Abono Salarial. Ressalta-se que o Contrato com a CAIXA foi celebrado antes da referida resolução do CODEFAT e possui vigência prevista até abril de 2028, o que demandaria a realização de ajuste contratual a partir da edição da Resolução.

2.5.2. Fragilidade nos controles das remunerações do FAT Constitucional e dos Depósitos Especiais, e limitação do recebimento dos dados analíticos dos contratos.

O Balanço Patrimonial do MTE apresentava, em 31.12.2024, um saldo total de R\$ 443.893.437.013 em créditos a receber de curto e longo prazo. Esses créditos referem-se aos valores repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no âmbito dos Financiamentos Constitucionais, também conhecidos como "FAT Constitucional". Adicionalmente, o MTE apresentava R\$ 4.331.316.693 em caixa e equivalentes de caixa, correspondendo aos Depósitos Especiais, que juntos representam, aproximadamente, 82,6% do patrimônio do FAT.

A Lei nº 13.438, de 21.09.2017, que dispõe sobre a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS-Pasep, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, estabelece em seu art. 2º que os recursos do FAT, quando aplicados pelas instituições financeiras oficiais federais em

operações de financiamento, serão remunerados de acordo com metodologia de cálculo definida pelo Conselho Monetário Nacional. Atualmente, as instituições financeiras remuneram esses valores com base nas taxas TJLP e TLP. Para os recursos que não são aplicados em operações de financiamento, a remuneração é feita pela taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos públicos federais, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil, com a aplicação de um redutor não superior a 0,09% ao ano.

De acordo com a Resolução CODEFAT nº 924, de 18.11.2021, as instituições financeiras são responsáveis por enviar mensalmente ao MTE, por meio do Sistema de Acompanhamento da Execução das Aplicações Financeiras do FAT (SAEP), as seguintes informações:

- I - dados analíticos de contratos e contratantes das operações de crédito e de desembolsos e retornos das operações contratadas com recursos dos depósitos especiais remunerados, de que trata o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, segregados por programa ou linha de crédito especial;
- II - dados analíticos de contratos e contratantes das operações de crédito e de desembolsos e retornos das operações contratadas com recursos do empréstimo constitucional ao BNDES, de que trata o §1º do art. 239 da Constituição Federal de 1988; e
- III - extratos financeiros da movimentação diária das aplicações do FAT em depósitos especiais remunerados e em empréstimo constitucional ao BNDES.

Os bancos devem enviar esses dados e extratos à CGRFAT, que é responsável pela gestão das receitas e aplicações do FAT. Através de planilhas em Excel e a partir dos extratos financeiros enviados, a equipe compara os saldos informados pelos bancos com os cálculos internos, garantindo a conciliação. Os cálculos realizados pelo MTE voltados a controlar a remuneração das aplicações foram avaliados na presente auditoria e não foram identificadas inconformidades.

Contudo, o acompanhamento realizado pela equipe do MTE possui limitações, pois não há controle sobre os valores aplicados pelos bancos, uma vez que os dados analíticos dos contratos não estão sendo enviados atualmente devido a restrições de sistema. Importante ressaltar que, apesar de estarem sob gestão dos operadores financeiros, tais recursos representam ativos do FAT e, portanto, devem ser submetidos a controles por parte do MTE visando sua salvaguarda, inclusive considerando a obrigatoriedade de envio de informações ao MTE que permitam esse acompanhamento, conforme Resolução CODEFAT nº 924/2021.

De acordo com o MTE, está em desenvolvimento um módulo no Sistema Integrado de Gestão do FAT (SIGFAT) que automatizará o controle dos saldos das aplicações, com previsão de início de operação para o primeiro trimestre de 2025. O desenvolvimento desse sistema, bem como a fragilidade dos controles atualmente existentes, já foram objeto de análise em relatórios anteriormente elaborados pela CGU, como o Relatório nº 201601924, referente à AAC 2015 do FAT, e o Relatório nº 201800915, no qual, em conjunto com o TCU, buscou-se registrar a situação do desenvolvimento do Sistema, concebido em 2002 para proporcionar à CGRFAT um controle informatizado do patrimônio financeiro do Fundo.

3. SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS ANTERIORMENTE PELA CGU

Antes da presente auditoria, a CGU executou três AAC sobre o FAT sob a égide da IN TCU nº 84/2020, que estabeleceu o modelo de auditoria integrada financeira e de conformidade, são elas: Auditoria nº 817228 (exercício 2019), Auditoria nº 899784 (Exercício 2020) e Auditoria nº 1020673 (exercício 2021). Em decorrência dessas auditorias, foram emitidas dezenove recomendações, sendo que doze estavam pendentes de implementação durante o exercício 2024.

O monitoramento da implementação das recomendações emitidas pela CGU é feito de forma contínua, via sistema específico (e-CGU) que permite a troca de informações entre os gestores envolvidos e a CGU. Como parte do escopo da presente auditoria, todas as recomendações pendentes foram analisadas detalhadamente, com destaque para aquelas diretamente relacionadas ao escopo atual. Após a análise das providências informadas e de outras informações disponíveis à equipe de auditoria, houve a conclusão do monitoramento de oito dessas recomendações, conforme sintetizado no Anexo I deste relatório.

Nesse contexto, é importante destacar duas recomendações que estavam pendentes de atendimento no exercício 2024 e que, devido à relevância envolvida, demandam atenção especial por parte da CGU, dos gestores do MTE e de demais órgãos envolvidos. Registram-se, em sequência, atualizações relacionadas a essas duas recomendações, que tratam da execução orçamentária dos Depósitos Especiais e do Abono Salarial.

Recomendação 964327 (Auditoria nº 899784 – Exercício 2020)

Essa recomendação indicava para o MTE *“instituir plano de ação, no prazo de 90 dias, em conjunto com os demais atores envolvidos, a exemplo dos órgãos centrais do sistema de planejamento e orçamento e contabilidade da União, com vistas a realizar o planejamento e a execução orçamentária dos Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União”*.

Importante destacar que, desde a sua emissão, essa recomendação não foi aceita pela gestão do MTE. Havia divergências de entendimentos sobre a necessidade de considerar os Depósitos Especiais como despesas orçamentárias. O principal argumento indicado pelo MTE como contraponto ao entendimento da CGU era de que o art. 9º da Lei nº 8.019/1990 autorizaria a aplicação de parte das disponibilidades financeiras do FAT em depósitos especiais. Por outro lado, o entendimento expresso pela CGU em mais de uma oportunidade é de que tal artigo de fato autoriza tal aplicação, mas não afasta a necessidade de que essa execução seja via orçamento da União. Além disso, a CGU entende que *“as aplicações em Depósitos Especiais se caracterizam como uma política pública de crédito subsidiado”* e que, por isso, devem ser executados dentro do orçamento.

Tal divergência de entendimentos, que se iniciou ainda durante a Auditoria nº 899784 perdura até o momento da elaboração do presente relatório, com a adição de novos elementos e o envolvimento de outros atores ao longo dos últimos anos. Importante ressaltar que, em decorrência dessa recomendação da CGU, o CODEFAT não aprovou, desde o exercício 2022, as Programações de aplicação de Depósitos Especiais (PDE), o que, na prática, resultou na não

aplicação de novos recursos desde então. Também em decorrência dessa recomendação, o MTE consultou a Secretaria de Orçamento Federal (SOF), a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Tribunal de Contas da União (TCU).

Destaca-se que, em que pese a persistência das divergências de entendimentos, o envolvimento desses órgãos revela uma atuação diligente do MTE, em linha com a parte inicial da recomendação 964327, que apontava para a necessidade de se instituir um plano de ação em conjunto com os demais atores envolvidos. É importante reconhecer que a efetiva implementação das alterações propostas pela CGU dependeria da concordância não apenas do MTE, mas também dos demais órgãos envolvidos, sobretudo os órgãos centrais dos sistemas de orçamento (SOF) e de contabilidade (STN). Nesse sentido, importante discorrer sobre os entendimentos expressos pelos órgãos que foram acionados.

A SOF se manifestou por meio da Nota Técnica nº 13963/2021 e da Nota Técnica nº 41054/2021/ME, que possuem conteúdos convergentes entre si. Em síntese, a SOF argumenta que as disponibilidades do FAT, que são utilizadas para os Depósitos Especiais, foram *“oriundas de recursos arrecadados e não utilizados, configurando superávit do Fundo”* e que *“recursos apurados em superávit”* não podem constar do PLOA. Conclui que *“não existem providências a serem tomadas em termos de planejamento e execução orçamentária dos Depósitos Especiais por não se tratar de despesas orçamentárias”*. Portanto, a SOF foi expressa no entendimento de que os Depósitos Especiais não devem ser tratados como despesas orçamentárias.

Já a STN se manifestou por meio da Nota Técnica nº 24091/2022/ME, na qual expressa o entendimento de que não há distorção no Balanço Orçamentário decorrente do achado de auditoria da CGU sobre a ausência de orçamentação dos Depósitos Especiais. Tal entendimento da STN se concentra no argumento de que o Balanço Orçamentário evidencia receitas e despesas previstas no Orçamento Público e, como os Depósitos Especiais não transitam pelo orçamento, não há distorções no Balanço Orçamentário. Importante ressaltar que a STN não emitiu qualquer entendimento se os Depósitos Especiais deveriam, ou não, ser executados por meio do Orçamento Geral da União, que é o cerne da divergência de entendimentos entre a CGU e o MTE. Inclusive, a STN ressalta na referida NT que *“este expediente não visará discutir ou interpretar quaisquer premissas utilizadas na identificação de eventuais achados de auditoria, uma vez que tal assunto refere-se única e exclusivamente às Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica (NBC TA)”*.

Portanto, apesar do entendimento da STN de que não há distorção no Balanço Orçamentário, não é possível afirmar que aquele órgão central do sistema de contabilidade federal firmou entendimento de que os Depósitos Especiais não devem ser executados por meio do Orçamento Geral da União.

Além das áreas de orçamento (SOF) e de contabilidade (STN), consta também manifestação jurídica da PGFN expressa no Parecer nº 12313/2021/ME. O entendimento da PGFN baseia-se, em grande parte, na manifestação da SOF, inclusive com citação a diversos trechos da Nota Técnica nº 44054/2021/ME. O entendimento ali exposto orbita entre os conceitos de despesa orçamentária e de superávit, sugerindo que os Depósitos Especiais deveriam ser enquadrados em algum desses conceitos, o que, em tese, afastaria o outro. Esse argumento é sintetizado no trecho a seguir constante no Parecer nº 12313/2021/ME, da PGFN: *“as disponibilidades*

econômicas estão, por força de lei, disponíveis para movimentação (art. 9º da Lei nº 8.019/90), não devendo ser contabilizadas na condição de despesas orçamentárias, mas sim de superávit e, portanto, não devem ser orçamentadas”. Dessa forma, a PGFN se posiciona contrariamente ao entendimento da CGU ao concluir que “tendo em vista que os depósitos especiais do FAT devem ser considerados como disponibilidades (superávit), mostra-se inviável o seu tratamento como despesa orçamentária”.

Esses argumentos trazidos pela SOF, pela PGFN e pelo próprio MTE foram apreciados pela CGU em dois momentos após a conclusão da Auditoria nº 899784, resultando na Nota Técnica nº 407/2022/DITRE/CGPEC/DE/SFC e na Nota Técnica nº 1.446/2023/CGPEC/DE/SFC. Em ambos os casos, a CGU reafirma o entendimento de que os Depósitos Especiais devem ser executados por meio do orçamento público, contraponto aos argumentos trazidos pelo MTE, pela SOF e pela PGFN.

Ressalta-se que a equipe de auditoria reafirma o entendimento de que não há previsão legal que afaste expressamente a obrigatoriedade de se executar os Depósitos Especiais por meio do processo orçamentário. O artigo 9º da Lei nº 8.019/1990, que foi citado pelo MTE, pela SOF e pela PGFN autoriza a execução dos depósitos especiais, mas não indica que ela deva ocorrer de forma extraorçamentária. Também se entende que o fato de as disponibilidades financeiras do FAT serem decorrentes de superávits não afasta a necessidade de sua utilização obedecer ao processo orçamentário. Importante ressaltar que a regra geral contida na Lei nº 4.320/1964, e refletida no MCASP, é de que os dispêndios realizados pelos entes públicos para o financiamento de políticas públicas devem ser tratados como despesa orçamentária. Como exceção a essa regra, as hipóteses para a execução de despesas extraorçamentárias são restritas aos casos que se relacionam a “*desembolsos de recursos de terceiros em poder do ente público*” (MCASP), o que não é o caso dos recursos do FAT.

Portanto, sem desconsiderar as complexidades que esse tipo de alteração implicaria, conforme apontado pela SOF na sua manifestação sobre o assunto, reafirma-se o entendimento já exposto pela CGU de que não há previsão legal para que os Depósitos Especiais sejam executados fora do OGU.

Ainda sobre os entendimentos dos órgãos públicos envolvidos, importante destacar que tal divergência foi levada ao TCU por dois meios. O primeiro, em observância ao fluxo ordinário de julgamento das contas previsto no art. 71, II, da CF/88, no âmbito do processo referente às contas do FAT, exercício 2020. Além disso, o TCU foi acionado pelo MTE especificamente quanto à divergência aqui tratada, resultando no processo TC 011.526/2022-0. Até o momento da elaboração do presente relatório, o TCU não havia se manifestado oficialmente nesses dois processos acerca dessa divergência.

Por todo o exposto, avalia-se que o MTE adotou providências relacionadas à recomendação 964327 e, ainda que não tenha se configurado exatamente como um plano de ação, aprofundou o debate suscitado na Auditoria nº 899784 e providenciou o envolvimento dos demais atores envolvidos no tema, sobretudo os órgãos centrais do sistema de orçamento (SOF) e de contabilidade (STN). Também buscou respaldo jurídico (PGFN) e formalizou consulta ao TCU. Nesse contexto, não seria esperado que o MTE avançasse em providências para a orçamentação dos Depósitos Especiais havendo documentos da SOF e da PGFN que apontam expressamente para o entendimento de que isso não seria cabível. Assim, conclui-se o monitoramento da referida recomendação no âmbito da CGU, com base no entendimento de que o gestor, amparado por outros órgãos que se manifestaram de forma

contrária ao teor da recomendação, assumiu o risco da sua não implementação, o que está dentro do espectro decisório da gestão. O encerramento desse monitoramento não implica que a recomendação foi atendida, tampouco se vincula ao entendimento que vier a ser proferido pelo TCU.

Recomendação 964351 (Auditoria nº 899784 – Exercício 2020)

O teor da recomendação é o seguinte: *“atualizar as rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio da anualidade orçamentária, considerando, dentre outros, os seguintes aspectos: (i) realização dos empenhos do exercício corrente com base no processo de apuração da RAIS relativa ao exercício anterior; (ii) inscrição em restos a pagar processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, de acordo com o cronograma estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das obrigações patrimoniais registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a dupla contagem das obrigações”*.

A presente recomendação aborda, essencialmente, a necessidade de reconhecimento da despesa orçamentária com o Abono Salarial no exercício seguinte ao ano em que os trabalhadores cumpriram com os requisitos para recebimento do benefício (ano-base), em conformidade com o princípio da anualidade. É importante esclarecer que essa recomendação foi proposta a partir da Auditoria Anual de Contas (AAC) referente ao exercício 2020, quando estava em vigor a Resolução CODEFAT nº 748/2015. De acordo com essa norma, parte do pagamento do Abono era realizada no segundo semestre do ano-base +1, enquanto a parte restante ocorria no primeiro semestre do ano-base +2. Dessa forma, o orçamento do ano de 2020, por exemplo, previa dotação para pagamento de parte do benefício do ano-base 2018 e apenas a primeira parte do ano-base 2019.

A CGU entendeu que o orçamento deveria incluir a totalidade dos recursos necessários para o pagamento do Abono 2020. Portanto, a cada ano, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deveria conter dotação suficiente para cobrir integralmente o benefício do ano-base anterior (ano-base +1). Além disso, foi recomendado que as despesas não pagas no exercício corrente fossem registradas como restos a pagar (RP).

Em 23.03.2021, foi publicada a Resolução CODEFAT nº 896, que estabeleceu que a identificação do Abono Salarial seria realizada anualmente entre outubro do ano subsequente ao ano-base e janeiro do ano seguinte. Atualmente, as despesas para pagamento do Abono são fixadas na LOA e executadas integralmente no ano-base +2 como despesas de exercícios anteriores. A AAC 2021 manteve o entendimento mencionado, conforme se verifica por meio dos seguintes trechos extraídos do Relatório nº 1020673:

Assim, ainda que o processamento da Rais e o correspondente pagamento dos benefícios somente ocorra no ano seguinte, para os trabalhadores que cumpriram os requisitos legais durante o ano de 2020, há uma obrigação anual estabelecida ao Estado e, por correspondência, o direito previsto em lei de recebimento anual do benefício por parte dos trabalhadores que atendam aos requisitos. Em virtude desse direito adquirido pelos trabalhadores, seria preciso a consignação da dotação na LOA 2021 autorizando a assunção dessa obrigação pelo FAT.

Desse modo, tornava-se necessário empenhar em 2021 o valor estimado para a quitação do Abono Salarial referente ao ano-base 2020. Como não ocorreu o correspondente pagamento, os empenhos deveriam ser inscritos em Restos a Pagar no encerramento do exercício, com a contabilização de toda a despesa orçamentária no período, de acordo com o princípio da anualidade orçamentária.

Uma situação semelhante foi avaliada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no âmbito da AAC do extinto Ministério do Trabalho e Previdência referente ao exercício 2022. Nesse relatório, o TCU monitorou as recomendações pendentes emitidas pela CGU relacionadas às contas do FAT. Em relação à recomendação em questão, o TCU informou que, embora os itens (i) e (ii) não tivessem sido atendidos, estavam relacionados com a irregularidade exposta no subtópico 3.3.1 do relatório. Essa irregularidade se referia à falta de dotação orçamentária em 2022 para cobrir despesas com o pagamento de Abono Salarial do ano-base 2021, que já contava com propostas corretivas em andamento. O TCU optou por não emitir deliberação específica para o achado, em razão da pendência de julgamento do processo TC 012.649/2021-0, que propunha medidas de correção, inclusive para o Abono Salarial. O julgamento desse processo resultou no Acórdão 521/2024 – Plenário, que trouxe as seguintes determinações:

9.2. determinar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que:

9.2.1. adotem, se ainda não o fizeram, as providências voltadas para a inclusão, nas Leis Orçamentárias subsequentes e suas alterações, de dotações necessárias e suficientes para as despesas com abono salarial relativas aos anos-base de 2020 e 2021, de modo a regularizar as programações orçamentárias desse benefício, com base no art. 239, § 3º, c/c o art. 167, inciso II, da Constituição Federal, de acordo, ainda, com os princípios orçamentários da universalidade e da anualidade, explícitos no art. 2º da Lei 4.320/1964;

9.2.2. doravante, adotem as medidas necessárias para que as programações orçamentárias suficientes a suportar o pagamento das obrigações com o abono salarial, derivadas do ano-base trabalhado, estejam integralmente previstas na lei orçamentária anual do exercício imediatamente subsequente (ano-base + 1), tendo como critério o art. 239, § 3º, c/c o art. 167, inciso II, da Constituição Federal, em observância, ainda, ao art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e dos princípios orçamentários da universalidade e da anualidade, explícitos no art. 2º da Lei 4.320/1964.

Em resposta ao Acórdão, o atual Ministério do Trabalho e Emprego apresentou um pedido de reexame ao TCU, em nome da União (Nota Informativa SEI nº 3101/2024/MTE), que foi aceito, atribuindo efeito suspensivo aos subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão. Em 12.02.2025, o TCU emitiu o Acórdão nº 293/2025 – Plenário, o qual deu provimento ao pedido de reexame interposto pelo MTE e tornou sem efeito as determinações mencionadas.

O Tribunal acatou o entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos do TCU, que concluiu que a previsão orçamentária e o empenho das despesas devem ocorrer no ano do pagamento e que os restos a pagar devem ser limitados, em respeito ao princípio da anualidade. Além disso, ressaltou que a destinação de R\$ 30 bilhões do orçamento de 2025 para cobrir despesas que serão pagas apenas em 2026 comprometeria a integridade de programas de governo que precisam ser empenhados, liquidados e pagos em 2025. Portanto, o procedimento de inclusão das despesas com o Abono Salarial na programação orçamentária do ano-base +2, amparado na Resolução CODEFAT nº 896/2021, foi considerado regular.

O TCU destacou que o orçamento é anual e deve incluir despesas que ocorram dentro do exercício financeiro a que se destina. Ainda, ressaltou que não está de acordo com o princípio da anualidade a inclusão no orçamento de despesas que, de forma evidente, destinam-se a outros exercícios e, inevitavelmente, serão inscritas em restos a pagar.

No que se refere aos restos a pagar, o Acórdão TCU nº 2.823/2015 – Plenário determinou à Secretaria de Orçamento Federal e à Secretaria do Tesouro Nacional que buscassem conter o

aumento do estoque de restos a pagar processados e não processados, especialmente aqueles relativos às despesas obrigatórias, em atendimento aos princípios da anualidade orçamentária e da gestão fiscal responsável.

Quanto ao item “iii” da recomendação, verificou-se que não há duplicidade na inscrição de obrigações patrimoniais do FAT no que se refere ao pagamento de Abono Salarial, tendo em vista que essas obrigações são registradas apenas uma vez, tanto no aspecto patrimonial, quanto no orçamentário. Em consulta ao Siafi, foi identificado lançamento específico, em 2024, para transferência do valor reconhecido na conta de provisão para pagamento de Abono Salarial (2.1.7.7.1.99.02) para a conta de passivo referente ao Abono (2.1.1.2.1.05.00). No mesmo exercício, verificou-se a baixa do passivo e o pagamento da despesa orçamentária correspondente ao benefício.

Desse modo, considerando a mudança no contexto do pagamento das obrigações com o Abono Salarial desde a emissão da recomendação, o impacto que a sua implementação causaria no orçamento do país, a decisão do TCU que acatou a forma como as despesas com o benefício são fixadas na LOA atualmente e o cumprimento do item “iii”, conclui-se pelo encerramento do monitoramento da recomendação no âmbito da CGU.

4. RECOMENDAÇÕES

1 – Revisar a metodologia utilizada para o cálculo das obrigações do Seguro-Desemprego, de modo que, ao final de cada período contábil, o saldo da conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro-Desemprego" esteja conciliado com as obrigações existentes registradas no Sistema de Gestão do benefício.

Achado nº 2.3.1.

2 – Instituir fluxo interno para o registro contábil das provisões para o pagamento do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial em decorrência de recursos administrativos e de sentenças judiciais, tendo como parâmetro a quantidade de processos instaurados e não apreciados ou julgados na data do Balanço.

Achado nº 2.3.2

3 - Revisar a Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb, que orienta sobre a rotina contábil a ser adotada no âmbito da gestão dos pagamentos do Abono Salarial, de modo a especificar a conta contábil a ser utilizada em contrapartida ao complemento de provisão do Abono Salarial de ano-base de exercícios anteriores, e a atualizar as contas contábeis relativas às provisões e às obrigações para pagamentos do Abono Salarial.

Achado nº 2.3.3

4 – Ajustar o formato das Notas Explicativas do MTE, de modo a contemplar informações relevantes acerca dos recursos e das despesas relacionadas ao FAT, tais como:

- As estimativas e a respectiva metodologia que fundamentam os saldos das provisões indicadas no Balanço Patrimonial;
- O detalhamento dos saldos das contas de provisões do passivo circulante e não circulante segregando os valores referentes ao Abono Salarial e ao Seguro-Desemprego;
- Os anos-base aos quais se referem as provisões para o pagamento do Abono Salarial constantes no Balanço Patrimonial; e
- As especificidades dos saldos em Caixa e Equivalentes de Caixa relacionados a recursos do FAT, diferenciando-os dos saldos relacionados à Conta Única do Tesouro Nacional.

Achado nº 2.4.1

5 – Ajustar os termos dos contratos celebrados com agentes financeiros para a gestão do FAT de modo a adequá-los às resoluções do CODEFAT vigentes.

Achado nº 2.5.1

5. CONCLUSÃO

O principal objetivo dessa auditoria foi avaliar a adequação dos saldos das contas contábeis do MTE selecionadas, referente ao exercício 2024, considerando os normativos vigentes e as práticas contábeis aplicáveis ao setor público. Também se buscou avaliar a conformidade dos atos de gestão relacionados às transações que integram o escopo da auditoria.

Nesse sentido, os testes de auditoria realizados tratam do Seguro-Desemprego, do Abono Salarial, do FAT Constitucional e dos Depósitos Especiais. Análises que não resultaram na identificação de impropriedades significativas não constam expressamente descritas neste relatório, com destaque quanto ao fluxo de devolução de recursos não sacados do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, à remuneração das contas-suprimento desses programas, à normatização sobre a devolução de recursos do FAT Constitucional e ao cálculo da remuneração sobre os recursos do FAT aplicados.

Em relação aos achados de auditoria relacionados aos testes financeiros e descritos no item 2.3 deste relatório, foram constatadas distorções que afetam os saldos de contas contábeis do MTE. Foram identificadas três situações que afetaram os saldos de contas do passivo da entidade (achados nº 2.3.1, nº 2.3.2 e nº 2.3.5). Sobre as contas de variação patrimonial, foram identificadas três situações que resultaram na subavaliação do Resultado Patrimonial do Exercício de 2024 (achados nº 2.3.3, nº 2.3.4 e nº 2.3.5).

As distorções calculadas nos achados nº 2.3.3, nº 2.3.4 e nº 2.3.5 totalizam R\$ 1.953.354.138,21. Em relação aos achados nº 2.3.1 e nº 2.3.2, não foi possível obter evidência apropriada e suficiente para estimar quais seriam os saldos corretos das contas auditadas, apesar das conclusões de que os saldos constantes no balanço de 31.12.2024 estavam incorretos. Ademais, cabe destacar, também, que a presente auditoria possui nível de asseguarção limitado no que diz respeito ao alcance das demonstrações contábeis como um todo, sendo as conclusões restritas aos saldos das contas auditadas.

Dentre as causas para os achados de auditoria relacionados aos testes financeiros, destaca-se a ausência de rotinas padronizadas e atualizadas para a contabilização de transações envolvendo o Abono Salarial e o Seguro-Desemprego, sobretudo quanto à contabilização de eventos ocorridos em exercícios anteriores e para o reconhecimento das obrigações. Também se identificou a ausência de rotina para a estimativa de provisões para recursos administrativos e sentenças judiciais com base em eventos já incorridos.

Em relação aos testes de conformidade, verificou-se que os controles sobre as aplicações dos recursos do FAT devem ser aprimorados, reforçando achados de auditorias realizadas em exercícios anteriores. Também se apontou a necessidade de assegurar a observância às Resoluções do CODEFAT, conforme materializado na divergência em relação ao prazo para a devolução dos recursos do Abono Salarial.

Cabe destacar que o MTE vem adotando providências relacionadas a recomendações emitidas pela CGU sobre aspectos contábeis e orçamentários, conforme ilustrado nos itens 2.2.1 e 3 desse relatório. Isso contribui para a melhoria contínua das práticas contábeis e dos controles internos relacionados aos programas avaliados. Nesse contexto, as recomendações contidas no presente relatório visam a correção de falhas pontuais e o aprimoramento dos procedimentos adotados pelo MTE.

Fatos ou condutas evidenciados neste relatório que eventualmente ensejarem a apuração de responsabilidade administrativa poderão ser encaminhados às instâncias específicas da CGU para a realização de juízo de admissibilidade, nos termos da legislação vigente.

6. ANEXOS

I – SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES REFERENTES A AAC FINANCEIRAS DO FAT (EXERCÍCIOS 2019 A 2021) EM MONITORAMENTO DURANTE 2024

RELATÓRIO	EXERCÍCIO	ID RECOMENDAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	STATUS ATUAL
817228	2019	899759	Apresentar plano de ação para correção das fragilidades relacionadas à supervisão do processo de identificação de beneficiários do Abono Salarial que aborde, dentre outros aspectos, o acesso às bases de dados necessárias a adequada confirmação da elegibilidade dos beneficiários do Abono e, ainda, eventuais medidas adotadas para mitigar os riscos identificados pela auditoria no caso de atraso e/ou impossibilidade de desenvolvimento do sistema próprio.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada parcialmente
817228	2019	899756	Ao CODEFAT: Deliberar, em conjunto com o Ministério da Economia, acerca da conveniência e oportunidade de se estabelecer Política de Gestão de Riscos específica do FAT, ou utilizar a Política de Gestão de Riscos do Ministério da Economia. Após a definição da estratégia de atuação, implementar medidas para garantir a atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no Planejamento Estratégico.	Em monitoramento - Não houve providência
817228	2019	899757	Ao CODEFAT: Após a definição da estratégia de atuação, estabelecer, em conjunto com o Ministério da Economia, estrutura de gerenciamento de riscos do FAT de acordo com os elementos constantes da IN MP/CGU nº 01/2016, que garanta atuação integrada e coordenada das instâncias de gestão do FAT e o reporte dos resultados ao Conselho, de modo que os riscos relativos às Políticas Públicas financiadas com recursos do FAT sejam adequadamente gerenciados, considerando os objetivos previstos no Planejamento Estratégico.	Em monitoramento - Não houve providência

RELATÓRIO	EXERCÍCIO	ID RECOMENDAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	STATUS ATUAL
817228	2019	899760	Ao CODEFAT: Apresentar plano de ação para a implementação de atividades de controles internos, conforme IN MP/CGU nº 01/2016.	Em monitoramento - Não houve providência
899784	2020	964324	Realizar, após processo de inventário e reavaliação ou teste de recuperabilidade, o desreconhecimento (baixa) do ativo do FAT em relação aos bens constantes do Imobilizado, Intangível e em Estoques, em contrapartida ao reconhecimento no ativo do Ministério da Economia	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada parcialmente
899784	2020	964327	Instituir plano de ação, no prazo de 90 dias, em conjunto com os demais atores envolvidos, a exemplo dos órgãos centrais do sistema de planejamento e orçamento e contabilidade da União, com vistas a realizar o planejamento e a execução orçamentária dos Depósitos Especiais em conformidade aos princípios e regras aplicáveis à União.	Monitoramento Concluído - Recomendação não implementada - Assunção de risco pelo gestor
899784	2020	964351	Atualizar as rotinas de execução contábil e orçamentária do Abono Salarial de modo que seja atendido o princípio da anualidade orçamentária, considerando, dentre outros, os seguintes aspectos: (i) realização dos empenhos do exercício corrente com base no processo de apuração da RAIS relativa ao exercício anterior; (ii) inscrição em restos a pagar processados dos valores a serem pagos no exercício seguinte, de acordo com o cronograma estabelecido em Resolução do Codefat; (iii) realização da baixa das obrigações patrimoniais registradas em decorrência do regime de competência, de modo a evitar a dupla contagem das obrigações.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada parcialmente
899784	2020	964360	Evidenciar nas notas explicativas às demonstrações contábeis do FAT de 2021 o resultado dos ajustes recomendados no Relatório de Auditoria, conforme item 8.2, alínea 'd', inciso iv, Parte V, do MCASP 8ª ed.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada parcialmente
1020673	2021	1199983	Adequar o roteiro contábil adotado para a execução orçamentária do Seguro-Desemprego, de forma que a execução se dê em conformidade ao princípio da anualidade.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada
1020673	2021	1199986	Adequar o roteiro contábil adotado para o tratamento dado a despesas orçamentárias reconhecidas no exercício, mas decorrentes de exercícios anteriores, de forma a utilizar classificação de natureza prevista na Lei n. 4.320/1964.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada

RELATÓRIO	EXERCÍCIO	ID RECOMENDAÇÃO	RECOMENDAÇÃO	STATUS ATUAL
1020673	2021	1199993	Apurar os indícios de pagamentos irregulares no âmbito do Seguro-Desemprego e, para os casos em que a irregularidade for confirmada, adotar providências para o ressarcimento ao erário.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada
1020673	2021	1199994	Para os casos em que os indícios de pagamentos irregulares no âmbito do Seguro-Desemprego, apontados no item 2.3.3 do relatório, forem confirmados, apropriar os valores a receber no ativo do FAT, com a respectiva conta de ajustes, considerando a expectativa de recebimento.	Monitoramento Concluído - Recomendação implementada

II – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE AUDITADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

A versão preliminar do presente Relatório de Avaliação foi encaminhada ao Ministério do Trabalho e Emprego para conhecimento, avaliação e manifestação acerca dos fatos e das recomendações apresentados pela equipe de auditoria. A Coordenação-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador e a Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos do MTE manifestaram-se apresentando informações e considerações sobre os achados e sobre as recomendações do Relatório, respectivamente, por meio da Nota Técnica SEI nº 2122/2025/MTE (SEI/MTE nº 5187104), de 16.04.2025, e do Despacho CGCC (SEI/MTE nº 5199148), de 17.04.2025, encaminhados pelo Despacho do Secretário de Proteção ao Trabalhador (SEI/MTE nº 5195244) e pelo Despacho do Diretor de Administração, Finanças e Contabilidade (SEI/MTE nº 5200753), anexos ao Ofício SEI nº 29690/2025/MTE, de 22.04.2025. As informações apresentadas são transcritas a seguir, por itens do relatório, acompanhadas das respectivas análises por parte da equipe de auditoria, destacando-se que, quando pertinente, ajustes foram realizados nos achados do Relatório.

2.3.1. Manutenção indevida de parte do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego.

Manifestação da Unidade Examinada

Com relação ao achado 2.3.1., a CGRFAT se manifestou por meio da Nota Técnica nº 2122/2025 nos seguintes termos:

Ao avaliar o conteúdo do item 2.3. DISTORÇÕES NÃO CORRIGIDAS DE VALOR, que trata do achado de auditoria sob a perspectiva financeira que resultaram em distorções quantitativas nos demonstrativos contábeis do MTE, relacionado no item 2.3.1. Manutenção indevida de parte do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego, foi identificado divergência entre a CGU e o MTE sobre os valores provisionados do seguro-desemprego.

O MTE provisionou o valor para pagamento do seguro-desemprego, no montante de R\$ 7.995.798.095,59, no final do exercício de 2024. Esse valor foi resultado de informação enviada pela Diretoria de Gestão de Benefícios – DGB, cuja rubrica de provisão aumenta com o registro

de valores de novas requisições e reduz com o registro de valores dos empenhos para pagamento dos benefícios, cuja metodologia, em processo de revisão, foi desenvolvida pela Setorial Contábil do Ministério da Economia, em 2021.

Cabe destacar que as provisões do seguro-desemprego são obrigações futuras do FAT, a serem liquidadas em meses subsequentes. Assim sendo, no final do exercício restam valores provisionado de parcelas a pagar no exercício seguinte, que, em regra, são desembolsados até o mês de maio.

Atualmente está em processo de avaliação, junto à Dataprev, a alteração na apuração das obrigações do FAT a serem provisionadas, por meio de captura de informações do Sistema da Base de Gestão do seguro-desemprego, que possibilite informar o valor dos benefícios relativo aos trabalhadores habilitados com direito a receber o benefício do seguro-desemprego depois do encerramento do exercício financeiro. Por exemplo, o beneficiário com direito a receber 5 parcelas do seguro-desemprego, habilitado em setembro, contemplado com cinco parcelas, recebe parcelas entre outubro de um determinado ano e fevereiro do exercício seguinte. Assim, há necessidade de provisionamento de duas parcelas do benefício.

Sendo assim, considerando o número de trabalhadores habilitados e respectivas parcelas devidas, entre os meses de setembro e dezembro de 2024, por modalidade, foram elaboradas projeções dos valores de pagamento de benefícios, não considerando possíveis reduções do número de parcelas dos trabalhadores reempregados, mortos, etc, que reduzem as projeções de pagamento de benefícios, conforme apresentado na coluna "nº de parcelas a pagar em 2025", evidenciado no quadro abaixo.

Modalidade	Mês	nº de habilitados ao SD	nº parcelas dos habilitados	projeção do nº parcelas baixadas ou pagas em 2024	nº parcelas a baixas em 2025	nº parcelas a pagar em 2025 - 75% das parcelas a baixar	Valor médio das parcelas em 2025	Valor a pagar 75% do valor apurado	Valor a ser provisionado
Formal	setembro-24	512.279	2.082.916	1.536.837	546.079	409.559	1.882,32	770.921.567	6.525.837.325
	outubro-24	546.604	2.221.722	1.093.208	1.128.514	846.386	1.882,32	1.593.168.354	
	novembro-24	495.295	1.885.590	495.295	1.390.295	1.042.721	1.882,32	1.962.735.063	
	dezembro-24	494.834	1.557.661	0	1.557.661	1.168.246	1.882,32	2.199.012.340	
Doméstico	setembro-24	14.070	41.319	42.210	0	0	1.518,00	0	109.801.494
	outubro-24	14.415	42.290	28.830	13.460	13.460	1.518,00	20.432.280	
	novembro-24	12.435	36.206	22.507	23.771	23.771	1.518,00	36.084.378	
	dezembro-24	12.075	35.102	0	35.102	35.102	1.518,00	53.284.836	
Bolsa Qualificação	setembro-24	451	1.296	1.296	0	0	2.140,38	0	34.911.738
	outubro-24	2.666	10.258	5.332	4.926	4.926	2.140,38	10.543.512	
	novembro-24	1.623	6.146	1.623	4.523	4.523	2.140,38	9.680.939	
	dezembro-24	2.594	6.862	0	6.862	6.862	2.140,38	14.687.288	
Pescador Artesanal	setembro-24	41.708	126.907	126.907	0	0	1.518,00	0	1.919.491.266
	outubro-24	23.773	101.650	47.546	54.104	54.104	1.518,00	82.129.872	
	novembro-24	21.096	91.219	21.096	70.123	70.123	1.518,00	106.446.714	
	dezembro-24	300.499	1.140.260	0	1.140.260	1.140.260	1.518,00	1.730.914.680	
Resgatado	setembro-24	284	653	653	0	0	1.518,00	0	1.267.530
	outubro-24	274	760	548	212	212	1.518,00	321.816	
	novembro-24	111	336	111	225	225	1.518,00	341.550	
	dezembro-24	143	398	0	398	398	1.518,00	604.164	
TODAS MODALIDADES	setembro-24	568.792	2.253.091	1.707.903	546.079			770.921.567	8.591.309.353
	outubro-24	587.732	2.376.680	1.175.464	1.201.216			1.706.595.834	
	novembro-24	530.560	2.019.497	540.632	1.488.937			2.115.288.644	
	dezembro-24	810.145	2.740.283	0	2.740.283			3.998.503.308	

Considerando que o valor de cada modalidade a ser pago no exercício seguinte poderá ser reduzida em razão da diminuição do número de parcelas e do valor médio da parcela, apurada como média dos últimos três anos em salário mínimo, na projeção foi estabelecido parâmetro de 25% de redução no número de parcelas do Trabalhador Formal, que resultou na necessidade de provisão de R\$ 8,6 bilhões para pagamento do benefícios do seguro-desemprego, valor esse próximo ao provisionado na contabilidade do FAT, no final de 2024, no montante de R\$ 8,0 bilhões.

Além da CGRFAT, a Coordenação de Contabilidade e Custos (CGCC) também se manifestou a respeito desse achado, conforme transcrito a seguir:

Esta unidade entende que o achado está correto no sentido da necessidade de ajuste, todavia, em face do desconhecimento dos impactos advindos da revisão da metodologia de cálculo das obrigações do Seguro-Desemprego, solicitamos a revisão do texto do achado no seguinte

trecho: “Diante do exposto, conclui-se que a manutenção de valores na conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro Desemprego", sem documentação suporte, ocasiona a superavaliação do passivo do MTE no montante de R\$ 2.079.298.420,55”.

Entendemos que não é possível afirmar que haja superavaliação do passivo, mas que haja a necessidade de conciliação dos valores apresentados no Sistema de Gestão de Benefícios e o Siafi. Em face disso, solicitamos reanálise do título do achado de “manutenção indevida de parte do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego” para “Divergência de valores do passivo relacionado ao pagamento de benefícios do Seguro-Desemprego entre o Sistema de Gestão e o Sistema Contábil.”

Neste mesmo sentido, no que tange ao texto da recomendação, que o mesmo seja ajustado para: Revisar a metodologia utilizada para o cálculo das obrigações do Seguro-Desemprego, de modo que, ao final de cada período contábil, o saldo da conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro Desemprego" esteja conciliado com as obrigações existentes do MTE em relação ao benefício registradas no Sistema de Gestão do benefício.

Análise da Equipe de Auditoria

As manifestações da CGRFAT e da CGCC indicam que a gestão do MTE concorda com o apontamento de que a metodologia para mensuração do passivo referente ao Seguro-Desemprego deve ser aprimorada. A divergência em relação ao relatório preliminar de auditoria ocorre em relação aos valores considerados. Os dados obtidos na fase de execução da auditoria apontavam para um montante de R\$ 5,9 bilhões de obrigações existentes em 31.12.2024. Já pelos cálculos apresentados pela CGRFAT em resposta ao relatório preliminar, esse montante seria de R\$ 8,6 bilhões.

Importante destacar que os dados considerados pela CGRFAT apontam para um valor bruto de R\$ 10,7 bilhões devidos, considerando as parcelas pendentes e o valor médio das parcelas. No entanto, a CGRFAT diminuiu essa projeção em 25% sob o argumento de que *“o valor de cada modalidade a ser pago no exercício seguinte poderá ser reduzida em razão da diminuição do número de parcelas e do valor médio da parcela”*. Tal metodologia não está formalmente instituída, impossibilitando a coleta de evidências adequadas e suficientes para identificar qual seria o valor adequado para o referido passivo em 31.12.2024. Por isso, o achado de auditoria foi mantido, porém sem a quantificação da distorção na conta "2.1.1.2.1.04.00 – Seguro-Desemprego".

2.3.2. Registros de provisões relacionadas a pagamentos decorrentes de recursos administrativos e de sentenças judiciais em desacordo com os normativos aplicáveis.

Manifestação da Unidade Examinada

Quanto à situação identificada de que as provisões relacionadas a pagamentos do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego decorrentes de recursos administrativos e de sentenças judiciais não foram reconhecidas e calculadas com base na quantidade de processos instaurados em 31.12.2024, mas mensuradas a partir de estimativas relacionadas ao histórico de pagamentos de anos anteriores, recomendou-se a adoção, como parâmetro, da quantidade de processos instaurados e não apreciados ou julgados na data do Balanço. Em sua manifestação, a CGCC apresentou o seguinte posicionamento:

Esta unidade entende que o achado está correto no sentido da necessidade de desenvolvimento de uma nova metodologia de cálculo da provisão para o pagamento do Seguro-Desemprego tendo

como parâmetro os processos instaurados e não apreciados ou julgados na data do Balanço. Assim sendo, concordamos com os termos apresentados no relatório preliminar.

Análise da Equipe de Auditoria

A manifestação da Unidade corrobora os fatos apontados no achado de auditoria por indicar a concordância com os termos apresentados no Relatório Preliminar, o que contempla a recomendação proposta de se adotar a quantidade de processos instaurados e não apreciados ou julgados na data do Balanço como parâmetro para o registro contábil das provisões para pagamentos em decorrência de recursos administrativos e de sentenças judiciais tanto do Seguro-Desemprego quanto do Abono Salarial.

Ante o exposto, as informações apresentadas não tiveram o objetivo de contestar os fatos apresentados no achado de auditoria, mantendo-se, dessa forma, inalterado o registro constante do Relatório Preliminar.

2.3.3. Apropriação no Resultado Patrimonial de 2024 de provisões para o Abono Salarial referentes a fatos geradores ocorridos em 2023.

Manifestação da Unidade Examinada

A respeito da utilização indevida da conta contábil de VPD nº 3.9.7.7.1.01.00 – Provisão para Obrigações decorrentes da Atuação Governamental em contrapartida ao registro complementar de provisão de Abono Salarial do ano-base 2023, de R\$ 953.483.407,21, na conta contábil nº 2.2.7.7.1.99.02 – Provisões de Longo Prazo, identificou-se que a rotina contábil não especificava que, para o registro da provisão de Abono Salarial de ano-base de exercícios anteriores, a contrapartida a ser utilizada devia ser a conta contábil nº 2.3.7.1.1.03.00 – Ajustes de Exercícios Anteriores. Em função disso, foi recomendada a revisão da norma que orienta sobre a rotina contábil a ser adotada no âmbito da gestão dos pagamentos do Abono Salarial. Com referência ao recomendado, a CGCC apresentou a seguinte manifestação:

Esta unidade entende que o achado está correto no sentido da necessidade de atualização da Nota Técnica, a qual foi expedida em 2018. Entendemos, ainda, que há a necessidade de complementação de informações, bem como a ampliação do escopo do documento orientativo para outros procedimentos contábeis do FAT. Assim sendo, concordamos com os termos apresentados no relatório preliminar.

Análise da Equipe de Auditoria

A manifestação da Unidade corrobora os fatos apontados no achado de auditoria, indica a concordância com a recomendação proposta de se revisar a Nota Técnica nº 01/CCONT/CGOFC/SOAd/SE/MTb para que seja especificada a conta contábil a ser utilizada em contrapartida ao complemento de provisão do Abono Salarial de ano-base de exercícios anteriores, e sejam atualizadas as contas contábeis relativas às provisões e às obrigações para pagamentos do Abono Salarial. Destaca também a necessidade de ampliar o escopo das orientações para outros procedimentos contábeis do FAT.

Ante o exposto, as informações apresentadas não tiveram o objetivo de contestar os fatos apresentados no achado de auditoria, mantendo-se, dessa forma, inalterado o registro constante do Relatório Preliminar.

2.4.1. Ausência de informações relevantes em Notas Explicativas.

Manifestação da Unidade Examinada

No tocante à falta de divulgação, nas Notas Explicativas do MTE referentes ao 4º trimestre de 2024, de informações relevantes para a compreensão dos saldos contábeis das Provisões do Abono Salarial e do Seguro-Desemprego e da conta de Caixa e Equivalente de Caixa, foram recomendados ajustes de modo a evidenciar as estimativas, a metodologia e a classificação, em passivo circulante e não circulante, das provisões, e, quanto ao Abono Salarial, a especificar o respectivo ano-base dos valores provisionados, bem como que fossem divulgadas as especificidades dos saldos em Caixa e Equivalentes de Caixa relacionados a recursos do FAT, diferenciando-os dos saldos relacionados à Conta Única do Tesouro Nacional. A respeito disso, a CGCC apresentou a seguinte manifestação:

Esta unidade entende que a pertinência e relevância do achado. Já havíamos iniciado um processo de aperfeiçoamento das notas explicativas do MTE – Órgão Superior com o objetivo de torná-las mais aderentes às Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público, além de dar-lhes maior completude sobre os eventos econômicos do Ministério e seus órgãos e suas demonstrações contábeis.

Assim, em atenção ao solicitado, já estamos providenciando os ajustes nas notas explicativas do MTE, as quais serão republicadas em nossa página de publicação na internet.

Análise da Equipe de Auditoria

A manifestação da Unidade corrobora os fatos apontados no achado de auditoria e indica a concordância com a recomendação proposta de ajustes no formato das Notas Explicativas do MTE, de modo a contemplar informações relevantes acerca dos recursos e das despesas relacionadas ao FAT. Destaca também que as providências estão em andamento e que as Notas Explicativas do MTE serão republicadas.

Ante o exposto, as informações apresentadas não tiveram o objetivo de contestar os fatos apresentados no achado de auditoria, mantendo-se, dessa forma, inalterado o registro constante do Relatório Preliminar.

2.5.1. Divergência entre resolução do CODEFAT e o contrato celebrado pelo MTE com a Caixa Econômica Federal acerca do prazo para a devolução do saldo de recursos na conta-suprimento do Abono Salarial.

Manifestação da Unidade Examinada

Com respeito ao prazo máximo para devolução dos recursos repassados pelo MTE à CAIXA e não sacados pelos trabalhadores, de até sessenta dias após o fechamento do exercício, previsto no Contrato nº 04/2023, em desacordo com o art. 15 da Resolução CODEFAT nº 979/2023, de 23.08.2023, que estabeleceu o prazo máximo de trinta dias para essa devolução, foi recomendado o ajuste dos termos dos contratos celebrados com agentes financeiros para a gestão do FAT de modo a adequá-los às resoluções do CODEFAT vigentes.

Quanto a isso, não houve manifestação da Unidade.